

DOCUMENTOS

ACUERDO DE LIMA Y RESOLUCIONES*

Al comenzar el Segundo Decenio para el Desarrollo, los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas para crear condiciones de progreso económico y social y promover la dignidad del ser humano se encuentran amenazados por contradicciones inherentes a la actual estructura de las relaciones económicas internacionales que no responden a las necesidades del mundo de hoy.

La injusta división internacional del trabajo que prevalece y que necesita ser reformada ha agravado progresivamente la situación de los países en desarrollo en relación a la de los países desarrollados, hasta el punto de que, por ejemplo, en 15 años la participación de los primeros en el total del comercio mundial ha disminuido del 27 al 17 %.

Resulta imperativo en la hora actual adoptar nuevas fórmulas que corrijan esta situación. La comunidad internacional tiene la obligación de enfrentar el problema del subdesarrollo con un nuevo espíritu y con un nuevo sentido de urgencia.

Nuevas formas de cooperación política, económica y social entre los países en desarrollo se hacen perentorias para que las generaciones actuales y futuras enfrenten el reto que constituye la creación de un nuevo orden internacional que les asegure la plena independencia económica.

Los países en desarrollo, tal como lo expresaron en la Carta de Argel, asumen la responsabilidad primordial de su desarrollo económico y para ello efectuarán las reformas que sean necesarias en sus estructuras económicas y sociales, para movilizar en plenitud sus recursos internos y asegurar la participación de sus pueblos en el proceso y en los beneficios del desarrollo.

El desarrollo económico y social es un proceso interdependiente y por ello, sólo mediante medidas internacionales eficientes y concomitantes será posible realizar una movilización más completa y utilizar más eficazmente los recursos internos.

Por tal razón, un esfuerzo de esta envergadura hace necesario un contexto internacional que se inspire en los principios de amistad, cooperación y mutuo respeto entre los pueblos, proclamado por las Naciones Unidas.¹ La consecución del desarrollo y del bienestar económico que se fundamenta en el concepto de la seguridad económica colectiva como complemento de la seguridad política, es una condición primordial para la paz y la seguridad internacionales.

Tal como lo expresa la "Estrategia Internacional del Desarrollo" para el Segundo Decenio, el éxito de las actividades internacionales de desarrollo dependerá en gran medida del mejoramiento de la situación internacional general, y especialmente de la realización de avances concretos hacia el desarme general y completo, bajo control internacional eficaz, de la eliminación del colonialismo, la discriminación racial, el *apartheid* y la ocupación de territorios de cualquier Estado, y de la promoción de la igualdad de derechos políticos, económicos, sociales y culturales

* Texto de la Resolución General y de las resoluciones particulares, aprobadas por la XII Reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), a nivel ministerial, que tuvo lugar en Lima, Perú, del 18 al 27 de octubre de 1971. Documento MM/77/II/misc. 3. Lima. 71-100.

¹ Resolución N° 2625 (XXV), Asamblea General ONU.

para todos los miembros de la sociedad. Los progresos hacia el desarme general y completo deberían liberar nuevos y considerables recursos que podrían utilizarse con fines de desarrollo económico y social, en particular el de los países en desarrollo.

Por lo tanto, debería haber un estrecho vínculo entre la consecución de los objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los del Decenio para el Desarme.²

Los países en desarrollo reiteran los objetivos enunciados en la Carta de Argel que no han sido alcanzados sino en mínima parte. Urgen a los países desarrollados a cumplir los compromisos que han contraído en la Estrategia Internacional de Desarrollo, dentro de los plazos en ella indicados, incluso los que se refieren a la atención de los problemas especiales de los países de menor desarrollo económico relativo.

Ponen también en relieve la responsabilidad solidaria de la comunidad internacional para la promoción de condiciones de desarrollo compatibles con la dignidad humana para todos los pueblos y en todas las regiones.

PRINCIPIOS

Los países en desarrollo reafirman el valor del conjunto de principios existentes adoptados por la UNCTAD como base política indispensable para la formulación y ejecución de una nueva división internacional de trabajo, y observan con preocupación que en la mayoría de los casos dichos principios no se han concretado en medidas operacionales por parte de los países desarrollados.

Teniendo en consideración esta situación, instan a todos los Estados miembros de la UNCTAD que no lo hayan hecho, a que reconsideren su posición en cuanto al conjunto de principios adoptados por la I UNCTAD, con miras a expresar su apoyo, tan pronto como sea posible, y, en todo caso, antes de la primera revisión bienal de la II Década del Desarrollo, como una contribución positiva al éxito de la Estrategia Internacional de Desarrollo.

Invitan además a todos los Estados miembros de la UNCTAD a aplicar el conjunto de principios y a usarlos como guía en sus políticas relacionadas con el comercio internacional y el desarrollo económico.

Por consiguiente, consideran que debe ejercerse una acción internacional conducente a la adopción de los principios adicionales siguientes:

PRINCIPIO NÚM. 1

“El derecho al desarrollo”

El desarrollo económico es tanto un deber como un derecho. Los países en desarrollo se comprometen solemnemente a movilizar todos sus esfuerzos para cambiar sus estructuras a fin de asegurar el progreso económico y el bienestar social de sus pueblos. El desarrollo económico es también un derecho: los países en desarrollo tienen derecho a exigir que la comunidad internacional elimine cualquier impedi-

² Resolución N° 2626 (XXV), párrafo 5, Asamblea General, ONU.

mento al desarrollo y contribuya a la creación de un contexto económico mundial conducente a su promoción y aceleración.

PRINCIPIO NÚM. 2

“Soberanía sobre recursos naturales”

Cualquier medida o presión externas de carácter político o económico que coarten el pleno ejercicio del derecho reconocido en el Tercer Principio General aprobado por la Primera UNCTAD, que reconoce el “Derecho soberano de cada país a disponer de sus recursos naturales en provecho del desarrollo económico y del bienestar de su propio pueblo”, viola los principios de la libre determinación de los pueblos y de no intervención reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, y constituye una agresión económica al país afectado por ella.

PRINCIPIO NÚM. 3

“Tratamiento preferencial generalizado”

Los países desarrollados deberán aplicar a los países en desarrollo un tratamiento preferencial generalizado no recíproco y no discriminatorio, no sólo en relación con las barreras arancelarias que se aplican a los productos manufacturados y semimanufacturados, sino en todos los campos en los cuales se vean confrontados con circunstancias desfavorables similares, tales como barreras arancelarias, aplicadas a otros productos, barreras no arancelarias, transportes marítimos, financiación, comercio de productos básicos, invisibles y transferencia de tecnología.

PRINCIPIO NÚM. 4

“Derecho a la información tecnológica”

La información científica y tecnológica debe ser patrimonio indivisible de toda la humanidad. Por tanto, a los países en desarrollo se les deberá otorgar libre acceso, sin discriminación, a toda información relacionada con el progreso científico y tecnológico.

PRINCIPIO NÚM. 5

“Participación en decisiones que afecten el desarrollo social y económico”

Las decisiones que afecten directa o indirectamente el desarrollo social y económico de los países en desarrollo no deben ser tomadas unilateralmente por los países desarrollados. Los países en desarrollo deberán participar en ellas, e igualmente en toda consulta y negociación que conduzcan a las mismas.

PRINCIPIO NÚM. 6

“Participación en operaciones de invisibles”

Los países en desarrollo tienen el derecho a alcanzar una creciente y sustancial participación en todas las operaciones de invisibles, incluyendo, en relación con su comercio exterior, las vinculadas con el transporte marítimo y seguros.

PRINCIPIO NÚM. 7

“Explotación de los recursos marinos dentro y fuera de las jurisdicciones nacionales”

Los Estados ribereños tienen derecho a disponer de los recursos naturales del mar adyacente a sus costas y del suelo y subsuelo del mismo mar, dentro de los límites establecidos en sus legislaciones nacionales, de manera que la utilización de esos recursos contribuya a promover el desarrollo de sus economías y a elevar los niveles de vida de sus pueblos.

La zona de los fondos marinos y de su subsuelo fuera de la jurisdicción nacionales, así como los recursos de dicha zona, constituyen patrimonio común de la humanidad, y su administración debe ser efectuada mediante un régimen que asegure la participación de los Estados en los beneficios sustantivos que de ella se deriven, teniendo en cuenta los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, tanto ribereños como sin litoral.

Deben adoptarse medidas adecuadas para prevenir que dicha explotación perjudique los precios y mercados de las materias primas de origen terrestre de los países en desarrollo.

PRINCIPIO NÚM. 8

“Medio ambiente humano y desarrollo”

La relación entre los problemas ambientales y el desarrollo deberá constituir una preocupación común de la humanidad. Ninguna política ambiental deberá afectar adversamente las posibilidades de desarrollo, actuales o futuras, de los países en desarrollo. Además, ninguna política ambiental de los países desarrollados deberá afectar adversamente el flujo, términos y criterios de la ayuda financiera a los países en desarrollo, ni dar lugar a nuevos tipos de condiciones desfavorables en su comercio internacional, ni crear obstáculos adicionales, tales como nuevas medidas no arancelarias, o impedir el despliegue de esfuerzos destinados al desarrollo económico sostenido de los países en desarrollo. El peso de las políticas ambientales de los países desarrollados no deberá ser transferido, directa o indirectamente, a los países en desarrollo; por el contrario, dichas políticas deberán facilitar, en la medida de lo posible y practicable, el desarrollo de los países en desarrollo. Los problemas del medio ambiente humano vinculados al desarrollo de los países en desarrollo deberán tener asignada una importancia por lo menos igual a la de los problemas de contaminación de los países desarrollados.

PRINCIPIO NÚM. 9

“Efecto de los problemas de balanzas de pagos de los países desarrollados sobre los países en desarrollo”

Los problemas de balanza de pagos de los países industrializados no deben entorpecer los principios de la cooperación internacional, ni en lo que respecta a su política comercial, ni en lo relativo a la corriente de recursos financieros, sus modalidades y condiciones de otorgamiento hacia los países en desarrollo.

ACCIÓN CONJUNTA

Además de lo anterior y sin perjuicios de los proyectos de Resolución, contenidos en los anexos, resuelven:

1) Reiterar la necesidad de establecer una nueva división internacional del trabajo, lo cual requiere cambios en las estructuras productivas, tanto en los países desarrollados, como en los países en desarrollo, a fin de acelerar con la necesaria cooperación internacional la diversificación económica de estos últimos.

A tal efecto es necesario que los países desarrollados promuevan la reconversión de sus economías, con el objeto de abandonar las producciones antieconómicas o ineficientes que puedan ser realizadas, en mejores condiciones, por los países en desarrollo. De ese modo, los países en desarrollo podrán mejorar sustancialmente sus posibilidades de producción y exportación de productos básicos, manufacturados y semimanufacturados, así como de alimentos.

2) Desplegar los más vigorosos esfuerzos para asegurar que la totalidad de los países en desarrollo reciba una parte equitativa de los beneficios que se deriven del aumento de la cooperación económica internacional para el desarrollo y, en este contexto, con el objeto de asegurar el progreso económico y social sostenido de los países de menor desarrollo económico relativo, poner en efecto medidas especiales que permitan a estos países superar sus desventajas particulares y expandir y diversificar sus economías, como una manera de mejorar su capacidad para beneficiarse íntegramente con las medidas de política del Decenio.

3) Reclamar el establecimiento de un nuevo orden monetario internacional, en cuya elaboración participen los países en desarrollo. En efecto, la grave crisis monetaria actual, de la cual los países en desarrollo no son causantes, sino que han sido injustamente afectados, ha puesto en grave peligro el cumplimiento de las metas, finalidades y medidas de política enunciadas en la Estrategia Internacional para el Desarrollo.

4) Atribuir máxima prioridad a la elaboración y rápida ejecución, por parte de los países desarrollados y en desarrollo, y con la asistencia de las organizaciones internacionales competentes, de medidas concretas para promover la transferencia de tecnología a los países en desarrollo bajo condiciones económicas y financieras adecuadas y, con el objetivo de alcanzar su independencia tecnológica y científica, promover el desarrollo de tecnologías propias de estos países mediante un aumento cuantitativo y cualitativo de la ayuda para el desarrollo de las infraestructuras científicas y tecnológicas locales.

5) Reclamar la cooperación y el apoyo de los países desarrollados en la formu-

lación y ejecución de programas para la financiación y asistencia técnica en la esfera del transporte marítimo y de los puertos; así como para la adopción de medidas relacionadas con cargas y fletes, que puedan permitir a los países en desarrollo aumentar sustancialmente su participación en las operaciones de transporte marítimo internacional; y que tales medidas traigan consigo una reducción en el costo de dicho transporte.

6) Urgir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente que adopten un enfoque positivo sobre los problemas ambientales en su vinculación con el desarrollo que incluya, entre otros, el reconocimiento del Principio número 8 de este Acuerdo.

7) Solicitar a los países desarrollados, y, en particular, a las potencias nucleares el fortalecimiento de la cooperación económica, de la paz y de la seguridad mundiales, a través de la canalización hacia el desarrollo económico de los países en desarrollo de los fondos adicionales que se puedan liberar mediante la reducción, estabilización, o un aumento menos que proporcional de sus gastos militares, en relación con la renta nacional. Para este efecto, reclamar la ejecución de políticas que hagan efectiva la vinculación entre la Década del Desarme y la Segunda Década de Desarrollo de las Naciones Unidas, ya que la redistribución de los inmensos recursos destinados actualmente por las potencias nucleares a propósitos militares, contribuirán poderosamente al logro de las metas y objetivos de la Década de Desarrollo.

8) Dar los pasos necesarios en la XXVI Sesión de la Asamblea General para obtener la aprobación de disposiciones institucionales y el establecimiento de un mecanismo apropiado para la revisión y evaluación global del progreso logrado en la ejecución de las medidas políticas incluidas en la Estrategia Internacional de Desarrollo, bajo la autoridad directa de la misma Asamblea General, con la asistencia de la UNCTAD, y sin perjuicio de las responsabilidades en materia de coordinación que la Carta otorga al Ecosoc.

9) Reafirmar el papel fundamental de la UNCTAD para:

a) Revisar y evaluar el progreso logrado en la ejecución de las metas y objetivos y las medidas de política incluidas en la Estrategia Internacional de Desarrollo para la Segunda Década del Desarrollo de las Naciones Unidas; y

b) Buscar nuevas áreas de acuerdo y promover las negociaciones a este respecto, así como también desarrollar nuevos conceptos para la cooperación económica internacional para el desarrollo en el contexto de la Estrategia Internacional de Desarrollo.

10) Reafirmar:

a) La responsabilidad de los países desarrollados de contribuir en forma concreta y activa a la pronta realización de los objetivos señalados en la Estrategia Internacional de Desarrollo dentro de los plazos en ella fijados;

b) La responsabilidad de los países en desarrollo de movilizar sus recursos internos para el desarrollo en conjunción con una acción internacional tendiente a eliminar los obstáculos externos que dificulten o impiden ese proceso; y,

c) La responsabilidad de las organizaciones internacionales competentes, particularmente las instituciones especializadas incluyendo el BIRF y el FMI, de contribuir plenamente y sin discriminación indebida para la consecución de los objetivos de la Estrategia Internacional de Desarrollo.

11) Instar a los países desarrollados a que:

a) Adopten con urgencia dentro de los plazos establecidos o que se establezcan en el futuro medidas destinadas a asegurar una acción internacional en el campo de los productos básicos, incluyendo, cuando sea apropiado, la conclusión de nuevos acuerdos o arreglos internacionales sobre dichos productos;

b) Pongan en plena operación el sistema general de preferencias aprobado por la UNCTAD, e inicien, tan pronto como sea posible en 1972, consultas y negociaciones destinadas a su ampliación y perfeccionamiento, dentro del marco de la Comisión de Preferencias de la Junta de Comercio y Desarrollo; y

c) Eliminen con carácter preferencial y sin reciprocidad las barreras no arancelarias que afectan las importaciones de manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo, y respeten sus compromisos de no aumentar las barreras arancelarias y no arancelarias existentes, ni establecer nuevas barreras o adoptar cualquier otra medida que perjudique las exportaciones de los países en desarrollo.

12) Instar a los países desarrollados a dar los pasos necesarios para garantizar que los recursos financieros transferidos a los países en desarrollo sean compatibles con las metas y objetivos recomendados en la Estrategia Internacional de Desarrollo, y, por lo tanto, garantizar la estricta observancia de los objetivos y de las fechas límite fijados en ella para el flujo de los recursos financieros hacia los países en desarrollo. En particular asegurar la consecución, durante 1972, del objetivo de transferencia de monto mínimo neto del 1 % del Producto Nacional Bruto de los países desarrollados, y asimismo que, a mediados de la presente Década del Desarrollo el 70 % de dicha transferencia esté constituida por fondos públicos.

13) Conjugar esfuerzos para lograr las reformas en la organización de UNCTAD que permitan el desempeño más efectivo de sus funciones, y en particular:

a) promover el perfeccionamiento de la estructura y del mecanismo permanente de la UNCTAD, en lo que respecta al sistema general de preferencias, la transferencia de tecnología y los mecanismos para la revisión de la Estrategia Internacional de Desarrollo;

b) recomendar a la Junta de Comercio y Desarrollo que estudie medidas encaminadas a perfeccionar sus métodos de trabajo y aumentar autoridad y efectividad de las decisiones y recomendaciones de la UNCTAD; y

c) recomendar al III Periodo de sesiones de la Conferencia que considere con especial atención solicitar a la Asamblea General la transformación oportuna de UNCTAD en una Organización Internacional de Comercio y Desarrollo.

14) Adoptar, a través de mecanismos adecuados y permanentes, posiciones comunes en las reuniones de la UNCTAD, y en otros foros como la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y los órganos legislativos de Agencias Especializadas, así como en otros organismos económicos y financieros que se ocupen de problemas de interés para los países en desarrollo. Asimismo, es conveniente que concierten arreglos y medidas para dar a conocer a la opinión pública internacional sus planteamientos en cuanto a las principales cuestiones que afecten su comercio y desarrollo.

RESOLUCIÓN 1/XII

Derecho de los Estados al aprovechamiento de los recursos marinos

La XII Reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), a nivel Ministerial

Considerando: El derecho soberano de todos los Estados de comerciar libremente con otros países y de disponer de los recursos naturales que se encuentran en su territorio, en provecho del desarrollo económico y el bienestar de su propio pueblo, tal como fuera anunciado en el tercer principio general adoptado en la I Conferencia de las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo (UNCTAD);

Que la Resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que “el pleno ejercicio por los países en desarrollo de la soberanía permanente sobre los recursos naturales, desempeñará un papel importante en el logro de los objetivos y metas del Segundo Decenio de las Naciones Unidas”.

Que la Resolución 2692 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas amplía la anteriormente mencionada al reconocer expresamente “la necesidad para todos los países de ejercer plenamente sus derechos con el objeto de asegurar la máxima utilización de sus recursos naturales, tanto terrestres como marinos, con miras al beneficio y bienestar de sus pueblos y la protección de su medio ambiente”;

Que los progresos científicos y tecnológicos del mundo entero han abierto extraordinarias perspectivas para la exploración y explotación de los recursos que se encuentran en el mar, su suelo y subsuelo;

Que los países de América Latina han desempeñado un papel sustantivo en la afirmación de los principios expuestos, para obtener el reconocimiento internacional del derecho de los Estados ribereños a disponer de las riquezas existentes dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones marítimas en función del progreso económico y el mejoramiento de los niveles de vida de sus poblaciones;

Que los provechosos resultados de esa política deben ser debidamente conocidos por los países que integran el Grupo de los 77, a fin de que participen activamente en la difusión y defensa de esos postulados, de cuyo ejercicio podrán extraer significativos beneficios para su desarrollo económico y social;

Resuelve: 1) Reiterar que es propósito común de los Estados Miembros de la CECLA obtener que la comunidad internacional reconozca el derecho de los Estados ribereños dentro de sus respectivas jurisdicciones marítimas a disponer de los recursos naturales del mar adyacente a su costas y del suelo y subsuelo del mismo mar y a regular su protección, conservación, exploración y explotación, para promover el máximo desarrollo de sus economías y elevar los niveles de vida de sus pueblos.

2) Llevar adelante una acción conjunta con el objeto de obtener que dicho principio común sea respaldado por todos los países en desarrollo en la próxima Reunión Ministerial del Grupo de los 77 y en la III UNCTAD.

RESOLUCIÓN 2/XII

Necesidad de elaborar las bases para una nueva legislación internacional en materia de transferencia de tecnología

La XII Reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), a nivel Ministerial:

Considerando: Que una característica fundamental de los países en desarrollo es la dependencia tecnológica que con sus implicaciones económicas agrava la posición periférica de éstos en el comercio internacional y perpetúa la actual división internacional de trabajo, imponiendo a estos países, en condiciones y términos desfavorables, tecnologías en muchos casos inadecuadas a sus estructuras productivas y a sus disponibilidades de recursos.

Que esta dependencia tiene además una dimensión política en la medida en que debilita la capacidad de decisión de dichos países en desarrollo, al impedirles controlar efectivamente su proceso de desarrollo.

Que las condiciones en que se verifican los contratos de transferencia tecnológica implican para los países en desarrollo costos explícitos e implícitos. El costo explícito generalmente es un porcentaje sobre el precio de venta de los productos obtenidos, fruto de la licencia contratada.

Los costos implícitos se refieren a las cláusulas restrictivas y de amarre que acompañan a los contratos de licencia; como por ejemplo la obligación de importar las materias primas, insumos y maquinarias desde la empresa que concede la licencia, la prohibición de exportar las mercancías obtenidas con el uso de la licencia, la asistencia tecnológica que la empresa que concede la patente otorgará en algunas etapas del uso de la licencia, condicionando así un pago extra por la tecnología usada, la intervención de la empresa que cede en decisiones tales como: la determinación de la capacidad productiva de la empresa receptora de tecnología, la fijación del precio de venta, etcétera.

Que, en consecuencia, el conjunto de condiciones restrictivas y de amarre señaladas hace que, por una parte, el monto de las divisas que se remiten al exterior sea muy superior a los costos explicitados por el valor de la patente que aparecen en los contratos, y, por la otra, se traduce en una limitación de la capacidad de crecimiento autónomo de la economía del país en desarrollo.

Que por otra parte las circunstancias han llevado a los países en desarrollo a aceptar formas establecidas por las empresas exportadoras de tecnología para llevar a cabo el proceso de transferencia tecnológica.

Que las causas de estas deficiencias son múltiples; sin embargo, la ausencia de una legislación internacional que regule explícitamente los mecanismos de transmisión de tecnología, resguardando los intereses de los países en desarrollo aparece como uno de los elementos importantes que mantienen este círculo vicioso de dependencia.

Resuelve: Solicitar del Grupo de los 77 que propugne que la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo establezca la necesidad de pro-

ceder a la revisión de las Convenciones Internacionales de Patentes y a la elaboración de las bases para una nueva legislación internacional, tendiente a mejorar, para los países en desarrollo, las condiciones de acceso a los conocimientos y procesos tecnológicos y eliminar las prácticas restrictivas en el campo de la transferencia de tecnología, incluyendo las prácticas de las empresas multinacionales, en esta materia.

RESOLUCIÓN 3/XII

Estudio de la repercusión de las economías de los países en desarrollo de las extracciones de minerales de las zonas de fondos marinos y oceánicos y de sus subsuelos fuera de los límites de la jurisdicción nacional

Los gobiernos de los países latinoamericanos Miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA)

Considerando: Que la Resolución 2750 aprobada por la XXV Asamblea General de las Naciones Unidas ha reafirmado que la zona de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional y sus recursos, son patrimonio común de la humanidad, precisando que la exploración de dichas zonas y la explotación de sus recursos deben efectuarse en beneficio de toda la humanidad, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los países en vías de desarrollo;

Que dicha Resolución 2750 establece que la utilización de dicha zona y de sus recursos se realizará de manera que estimule el sano desarrollo de la economía mundial y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, y que se reduzcan al mínimo los efectos económicos adversos ocasionados por las fluctuaciones de los precios de las materias primas resultantes de tales actividades;

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la citada Resolución pide al Secretario General de dicha Organización que coopere con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los organismos especializados y otras organizaciones competentes del sistema mundial para:

a) Determinar los problemas derivados de la extracción de ciertos minerales de la zona situada fuera de los límites de la jurisdicción nacional y examinar la repercusión que tendrán en el bienestar económico de los países en desarrollo y, en particular, en los precios de las exportaciones de minerales en el mercado mundial;

b) Estudiar estos problemas conforme a la escala de la posible explotación de los fondos marinos, teniendo en cuenta la demanda mundial de materias primas y la evolución de costos y precios;

c) Proponer soluciones eficaces para estos problemas.

Recomienda: Que en la próxima Reunión Ministerial del Grupo de los 77 y en la III UNCTAD, al considerarse el tema relativo a los productos básicos y el comercio en general, se apoye la prosecución por la UNCTAD de los estudios sobre las medidas necesarias para evitar los efectos económicos adversos en los precios de los minerales exportados principalmente por los países en desarrollo, que puedan resultar

de la explotación de los fondos marinos y oceánicos y sus subsuelos fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

RESOLUCIÓN 4/XII

Consideración de los recursos del mar en la movilización de los recursos internos

La XII Reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), a nivel Ministerial,

Considerando: Que la XXV Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Resolución 2626 —Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas, proclamando el 1º de enero de 1971 como fecha inicial de dicho Segundo Decenio;

Que la Estrategia Internacional para el Desarrollo reiterando, entre otras, las Resoluciones 626 (VII), 1803 (XVII), 2158 (XXI) y 2386 (XXIII), aprobadas por la misma Asamblea General de las Naciones Unidas consagra que “el pleno ejercicio por los países en desarrollo de la soberanía permanente sobre sus recursos naturales desempeñará un papel importante en el logro de las metas y objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo”; y que “los países en desarrollo adoptarán medidas para desarrollar el potencial total de sus recursos naturales”;

Que la Resolución 2692 aprobada por la XXV Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce “la necesidad de que todos los países ejerzan plenamente sus derechos con el fin de garantizar la máxima utilización de sus recursos naturales, tanto terrestres como marítimos, con miras al beneficio y bienestar de sus pueblos y a la protección de su medio ambiente”;

Que el pleno ejercicio soberano sobre los recursos naturales es indispensable para acelerar la movilización de los recursos nacionales para el desarrollo económico y social, coadyuvando, además, a frenar la salida de capitales y a favorecer la transferencia de tecnología;

Que la misma Resolución 2692 al reconocer la importancia de las experiencias favorables de los países en desarrollo al ejercer soberanía sobre sus recursos naturales reafirma “el derecho de los pueblos y de las naciones de ejercer una soberanía permanente sobre sus riquezas naturales defendiendo de esta manera los intereses del desarrollo nacional y el bienestar de la población del Estado respectivo”;

Que el ejercicio pleno de la soberanía sobre los recursos naturales tanto terrestres como marinos, cubre la exploración, protección, conservación y explotación de los recursos territoriales y, tratándose de países ribereños, los mares, plataformas continentales y fondos marinos adyacentes a sus costas dentro de los límites en los que ejercen sus respectivas jurisdicciones;

Recomienda: Que en la próxima Reunión Ministerial del Grupo de los 77 y en la III UNCTAD, al considerarse el tema relativo a la movilización de los recursos in-

ternos de los países en desarrollo, se apoye al criterio de que, entre las medidas dirigidas a permitir la máxima utilización de los recursos naturales de dichos países, deben incluirse las que promuevan el pleno aprovechamiento de los recursos existentes en los mares contiguos a sus costas, dentro de los límites establecidos en sus legislaciones nacionales, de manera que contribuya a promover el desarrollo de sus economías y elevar los niveles de vida de sus pueblos.

RESOLUCIÓN 5/XII

Los Países Miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) proponen el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Cuestiones relacionadas con transporte marítimo, puertos y consolidación de principios en esa materia

Acogiendo con satisfacción la sugerencia hecha por el Comité Preparatorio de la Reunión Ministerial de Lima en el sentido de que la III Conferencia de la UNCTAD debería aprobar una declaración sobre toda la serie de cuestiones relativas al transporte marítimo y los puertos (TAD/77/MM (II)/PC/R.4).

Decide: 1) Solicitar a la Secretaría de la UNCTAD que prepare un documento conteniendo los lineamientos generales de dicha Declaración, que sería sometida a la III Conferencia, para su consideración.

2) Aprobar el siguiente texto, que será presentado a la III Conferencia de la UNCTAD, como un proyecto de resolución de los 77, conteniendo una consolidación de los principios aprobados por la UNCTAD en esa materia, y que constituirían una parte integrante de la referida Declaración:

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,

Considerando la necesidad de consolidar los principios convenidos y los acuerdos hasta ahora alcanzados por la UNCTAD, en asuntos relacionados con el transporte marítimo.

Tomando nota con satisfacción del texto sobre transporte marítimo que fue incluido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de Desarrollo de las Naciones Unidas (Resolución de la Asamblea General 2626 (XXV)) ;

Considerando que las ganancias de los países en desarrollo deberían promoverse mediante una participación creciente y sustancial de su marina mercante en el transporte de carga generado por el comercio exterior de estos países;

Considerando, además, que los costos y tarifas de flete marítimos deberían ajustarse a un nivel tan bajo como sea necesario para incrementar las exportaciones de los países en desarrollo;

1) *Reitera* los principios siguientes:

a) Los países en desarrollo deben estar capacitados para expandir su marina mercante mediante la adopción de aquellas medidas que sean apropiadas para permitir a sus armadores competir en el mercado internacional de fletes y así contribuir a un sólido desarrollo del transporte marítimo;

b) Las líneas nacionales de navegación de los países en desarrollo deben ser admitidas como miembros de pleno derecho en las conferencias de fletes que operan en el comercio marítimo nacional, y deben tener una participación creciente y sustancial en las cargas generales por su comercio exterior;

c) Las Conferencias marítimas deben considerar favorablemente, con imparcialidad y en pie de igualdad las peticiones que presenten las líneas marítimas nacionales, en particular las de los países en desarrollo, para ser admitidas como miembros de pleno derecho en las rutas de puertos intermedios, relacionados con el propio comercio exterior de esos países, con sujeción a los derechos y obligaciones que lleva consigo la calidad de miembro de la Conferencia.

d) En las políticas para el desarrollo de la marina mercante de los países en desarrollo debe darse debida atención a las implicaciones económicas de los términos comerciales del transporte marítimo, los cuales, debido a las disposiciones institucionales predominantes, tienden a limitar la libertad de los países en desarrollo para escoger los buques, incluyendo los de su propia bandera, para el comercio;

e) Las conferencias de fletes deben revisar y ajustar las tarifas de fletes que los usuarios y otras partes interesadas, incluyendo las autoridades públicas, de los países en desarrollo consideren elevadas, teniendo en cuenta la importancia de establecerla en un nivel tan bajo como sea posible comercialmente, y la factibilidad de fijar tarifas de fletes especiales para promover las exportaciones no tradicionales de los países en desarrollo;

f) Las conferencias de fletes deben evitar el establecimiento de tarifas de fletes a niveles que no puedan ser justificadas por los criterios normales para las estructuras de dichas tarifas y también tarifas de fletes y prácticas de conferencia que, como resultado, frustren la exportación de un producto de un país en desarrollo mientras que estimulan la exportación del mismo producto de otro país servido por la misma conferencia:

2) Expresa la necesidad de que durante la III Conferencia se examinen y se resuelvan favorablemente los proyectos de resoluciones TD/B/C.4/L.88, "Asistencia Financiera para la adquisición de buques nuevos y de segunda mano por los países en desarrollo" y la Resolución TD/B/C.4/L.81, "Sistema de Consultas, Nivel y Estructura de los Fletes y Prácticas de Conferencias", que fueron retirados en la primera parte del Quinto Periodo de sesiones de la Comisión del Transporte Marítimo para preservar el espíritu de colaboración de la propia Comisión. Asimismo, que se examine y se resuelvan favorablemente todos aquellos proyectos de resolución relativos al transporte marítimo y puertos, que por diferentes motivos no han sido aprobados.

3) Se recomienda que cuando se apliquen los principios arriba mencionados debe prestar especial atención a las necesidades de los países menos desarrollados

entre los países en desarrollo, a fin de estimularlos, y promover los intereses de importación y exportación de estos países.

RESOLUCIÓN 6/XII

Los Países Miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) proponen el siguiente proyecto de resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Pautas para un código de conducta

La II Reunión Ministerial del Grupo de los 77,

Reconociendo que el sistema de conferencias sobre transporte marítimo puede ser más útil al comercio de los países en desarrollo si se hace más equitativo mediante mecanismos de negociaciones abiertos a los armadores y otras partes interesadas, incluyendo a las autoridades públicas de estos países;

Considerando la necesidad de eliminar prácticas injustas y discriminatorias en las conferencias sobre fletes;

En la creencia de que la información detallada sobre costos y métodos de la fijación de las tarifas de carga es esencial para el funcionamiento eficiente de las negociaciones entre las conferencias de fletes, los usuarios y otras partes interesadas;

Tomando nota del informe de la Comisión de Transporte Marítimo en la primera parte de su quinta sesión, concerniente en particular a la contribución práctica y positiva que podría ofrecer la UNCTAD para la adopción de un código de conducta para las conferencias sobre fletes;

1) *Solicita* al Grupo de Trabajo sobre Reglamentación Internacional del Transporte Marítimo que en sus labores relativas a las "Prácticas de Conferencias" que tratará en su próximo periodo de sesiones, teniendo a la vista el código que actualmente se elabora por mandato de la Reunión de Ministros de Transporte de Europa y Japón realizada en Tokio, prepare un proyecto de código de conducta para ser considerado por la III Conferencia que contemple los intereses de los países en desarrollo y que por su equidad sea universalmente aceptado por las conferencias de fletes;

2) *Sugiere* que el Grupo de Trabajo sobre Reglamentación Internacional de Transporte Marítimo trabaje de acuerdo, entre otras, con las siguientes pautas, al proyectar el código de conducta para las conferencias de fletes;

a) Los aumentos en la tarifa de fletes deberán estar sujetos a una consulta previa y nunca sin un aviso anterior, y no debiendo ser puestos en efecto antes de los sesenta días después del último día del mes en el cual se emite el aviso;

b) Toda información pertinente, incluyendo información sobre costos e ingresos de las rutas comerciales individuales para las líneas miembros, será proporcionada por las conferencias, a solicitud;

c) Se deberán proporcionar suficientes oportunidades para discusiones amplias y detalladas con los usuarios, consejos de usuarios y grupos equivalentes, en cuanto

a todos los asuntos de común interés, incluyendo aumentos en la tarifa de fletes, suficiencia de los servicios de embarque, y discusiones posteriores con los gobiernos de los países en desarrollo en lo que concierne a todos esos asuntos, antes de que las conferencias sobre fletes tomen sus decisiones;

d) Se deberán fijar las tarifas de fletes y atender a los reclamos de los usuarios en forma compatible con los intereses del comercio marítimo de los países en desarrollo;

e) Se deberán divulgar debidamente las tarifas de fletes entre los usuarios y otras partes interesadas, inclusive las autoridades públicas de los países en desarrollo;

f) Ver la forma de que se elimine el carácter cerrado que actualmente tienen las conferencias y que sean aceptadas las líneas navieras de los países en desarrollo como miembros de pleno derecho.

RESOLUCIÓN 7/XII

Los Países Miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) proponen el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Tarifas de fletes promocionales

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,

Considerando la necesidad de acelerar el programa de trabajo de la Comisión de Transporte Marítimo en el campo de las tarifas de fletes promocionales para la exportación de productos no tradicionales de los países en desarrollo;

Reconociendo que ha habido un alza continua en tarifas de fletes, y el efecto contrario que tiene sobre el proceso de diversificación de exportaciones de los países en desarrollo;

En la creencia de que es necesario establecer un mecanismo eficiente para facilitar la aplicación de tarifas de fletes promocionales para los países en desarrollo;

Pide a la Junta de Comercio y Desarrollo establecer un grupo de expertos de los países miembros de la Comisión de Transporte Marítimo que pueda reunirse cuando así lo soliciten uno o más países en desarrollo, para estudiar las tarifas de fletes promocionales para fomentar la exportación de productos no tradicionales de los países en desarrollo tomando en cuenta la necesidad de una nueva y más equitativa división internacional del trabajo.

RESOLUCIÓN 8/XII

Los Países Miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) proponen el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Transporte internacional combinado de mercaderías

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,

Considerando que el transporte marítimo es la rama principal de las operaciones de transporte combinadas a escala mundial;

Tomando en consideración que el desarrollo del transporte intermodal está en su fase inicial y, por consiguiente, está limitada a sólo unas cuantas rutas de comercio marítimo;

Tomando nota de la Resolución E/RES/1568(L) adoptada por el Consejo Económico y Social, en particular el párrafo operativo 8;

Solicita a la Comisión de Transporte Marítimo que estudie el informe de Ecosoc sobre las implicaciones jurídicas y económicas, en particular para los países en desarrollo, del proyecto del convenio propuesto sobre el transporte internacional combinado de mercaderías (Convenio TCM), en un periodo extraordinario de sesiones que se convocará con suficiente antelación a la Conferencia de las Naciones Unidas —OCMI— sobre Transporte Internacional de Contenedores que se efectuará en noviembre de 1972;

Expresa que no debe adoptarse dicho convenio antes de que los países en desarrollo adquieran la experiencia necesaria para el transporte intermodal, y hasta que se extienda a un número sustancial de rutas en el comercio marítimo mundial, y hasta que todas las implicaciones en cuanto a las necesidades de transporte marítimo, comercio y desarrollo económico y social sean conocidas por los países en desarrollo.

RESOLUCIÓN 9/XII

Medidas económicas o políticas que coartan el ejercicio de los derechos soberanos de los países en desarrollo

La XII Reunión a Nivel Ministerial de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana:

Teniendo presente el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, según el cual “Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza”;

Recordando el Consenso Latinoamericano de Viña del Mar, en el que se asumió el compromiso de adoptar medidas concretas y operativas conducentes a remover los obstáculos externos que se oponen al desarrollo acelerado de los países de América Latina, las cuales deben inspirarse en el principio de no intervención y de respeto del derecho soberano de cada país de disponer libremente de sus recursos naturales;

Reiterando el compromiso contenido en el referido Consenso de Viña del Mar de que debe hacerse todo esfuerzo a fin de evitar la adopción de políticas, acciones y medidas que pongan en peligro el desenvolvimiento económico y social de otro Estado;

Teniendo presente, además, la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, entre los cuales fue consagrado el de que "ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden";

Resuelve: 1) Reafirmar que todo acto, de cualquier naturaleza, mediante el cual los países desarrollados intenten en forma aislada o conjunta, directa o indirectamente, impedir u obstaculizar las decisiones de los países en desarrollo adoptadas en ejercicio de su soberanía para transformar las estructuras internas y remover los obstáculos que se oponen a su desarrollo económico y social, así como para disponer en mejor forma de sus recursos naturales, constituye un desconocimiento de los principios y normas consagradas por el Derecho Internacional y en especial un atentado contra el principio de libre determinación de los pueblos y contra su derecho al desarrollo.

2) Que igualmente constituye un desconocimiento de dichos principios y derechos la existencia en la legislación de países desarrollados de disposiciones previendo medidas o mecanismos a que se refiere el párrafo anterior, destinados a coartar el ejercicio de los derechos soberanos de los países en desarrollo.

RESOLUCIÓN 10/XII

Los Países Miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) proponen el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Sintéticos y sucedáneos

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,

Expresando su grave preocupación por la pérdida de mercados tradicionalmente privativos de los productos naturales como consecuencia de la competencia de los sintéticos y sucedáneos, originando el consiguiente deterioro en precios e ingresos para los países en desarrollo,

Recordando el párrafo 29 de la Estrategia Internacional para el Desarrollo (Resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General).

Decide: 1) *Instar* a los países desarrollados a:

a) No tomar medidas en el contexto de sus políticas nacionales que incentiven la producción de sintéticos y sucedáneos que compitan con los productos naturales provenientes de los países en desarrollo;

b) Eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias —tales como las trabas sanitarias— sobre los productos naturales que se ven afectados por la competencia de los sintéticos y sucedáneos;

c) Eliminar los incentivos a las producciones antieconómicas de los productos

naturales que compiten directamente con productos de exportación de los países en desarrollo;

2) *Instar* a los países desarrollados y a los organismos internacionales a incrementar la asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo para el mejoramiento de las técnicas de producción y la promoción del comercio de sus productos naturales, entre otras cosas, mediante el descubrimiento de nuevos usos finales para esos productos;

3) *Instar* a los organismos internacionales a dar prioridad en sus actividades de investigación y desarrollo a las necesidades de los países en desarrollo.

RESOLUCIÓN 11/XII

Estrategia para el desarrollo tecnológico de los países en desarrollo

La XII Reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), a nivel Ministerial:

Reconociendo que, según lo declarado por el Comité Asesor sobre la aplicación de Ciencia y Tecnología al Desarrollo, en su Informe, la creciente brecha entre los niveles de tecnología de los países desarrollados y los países en desarrollo, y entre el grado de investigación y aplicación, realizados por cada uno de estos grupos de países, constituye uno de los factores principales que origina la creciente brecha en los niveles de vida,

Recordando los párrafos 60, 61, 62, 63 y 64 de la Estrategia Internacional del Desarrollo, que contienen medidas generales de política orientadas a aumentar la capacidad de los países en desarrollo para aplicar la ciencia y la tecnología al desarrollo, a fin de lograr una reducción significativa de la brecha tecnológica,

Conscientes de la observación hecha en el Plan Mundial de Acción para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, en el sentido de que, lejos de sustituirse el uno al otro, la obtención de tecnología de los países avanzados y el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica son en realidad tareas complementarias que deben perseguirse conjuntamente;

Convencidos de que sólo mediante la adopción de una estrategia claramente definida para el desarrollo tecnológico podrán los países en desarrollo retener alguna medida de control sobre su desarrollo agrícola e industrial y, finalmente, sobre un desarrollo económico y social;

Notando con satisfacción el programa de trabajo aprobado por el Grupo Inter-gubernamental sobre la Transferencia de Tecnología de la Junta de Comercio y Desarrollo en su primera sesión:

Deciden: Recomendar a la Reunión Ministerial del Grupo de los 77 que, con vistas a la III UNCTAD, adopte un plan de acción basado en los siguientes elementos y en toda aquella otra iniciativa que el Grupo de los 77 estime conveniente llevar adelante en esta esfera de acción:

*Estrategia global para el desarrollo tecnológico
de los países en desarrollo*

1) La III UNCTAD deberá elaborar y adoptar la estrategia global y coherente para el desarrollo tecnológico de los países en desarrollo para ser aplicada conjuntamente y como parte de la estrategia internacional para el Desarrollo.

2) Los principales objetivos de esa estrategia consistirán en acelerar la transmisión de tecnología a los países en desarrollo en condiciones aceptables, en redoblar los esfuerzos por crear en ellos tecnologías nacionales y por colocarlos en mejores condiciones de aplicar a su desarrollo, la ciencia y la tecnología, fomentar la colaboración de los organismos internacionales y países desarrollados para diseñar e implementar programas que permitan el logro de los objetivos y metas de la estrategia que se establezca.

3) La mencionada estrategia deberá elaborarse particularmente sobre la base de los siguientes principios:

IDENTIFICACIÓN

a) Los países desarrollados y las organizaciones internacionales competentes asistirán a los países en desarrollo a identificar las tecnologías más apropiadas a sus circunstancias y necesidades, en particular, poniendo a disponibilidad toda la información relativa a la variedad de tecnologías disponibles para cada sector.

ACCESO

b) Las transferencias de tecnología de los países desarrollados de economía de mercado a los países en desarrollo deben llevarse a cabo bajo condiciones justas y razonables, sin restricción alguna que pudiera entorpecer la expansión de industrias o exportaciones; sin discriminación entre los países en desarrollo; y, si fuera posible, sobre una base preferencial.

c) Los gobiernos de los países con una economía desarrollada de mercado desplegarán todo esfuerzo posible para persuadir a sus empresas que transfieran su tecnología a los países en desarrollo bajo condiciones favorables, y proporcionarán los incentivos fiscales y financieros necesarios para facilitar tal transferencia. Alentarán a sus empresas que permitan el uso de patentes, bajo las mejores condiciones posibles, a fin de permitir que los productos manufacturados en los países en desarrollo puedan competir en forma efectiva en los mercados mundiales, promoverán la eliminación de prácticas restrictivas relativas a la distribución del mercado y la fijación de precios, y estimularán la adopción de medidas para reducir el costo de transferencia de la tecnología a los países en desarrollo.

d) Cuando la tecnología es transferida mediante el establecimiento de subsidiarias en propiedad total, o mediante acuerdos de licencia o contratos generales a suma alzada con todo riesgo para el contratista, las empresas de los países desarrollados que suministran la tecnología deben emplear en el mayor grado posible mano de obra, expertos y profesionales locales. Además, deben contribuir al desarrollo de los conocimientos y experiencia técnica mediante la capacitación de

personal en los países en desarrollo, a fin de remplazar al personal extranjero progresiva y lo más rápidamente posible.

e) Los gobiernos de los países desarrollados deberán alentar y promover positivamente la transmisión de los resultados de la labor de sus instituciones de investigación y universidades a las entidades análogas de los países en desarrollo.

f) Los países desarrollados deben asistir a los países en desarrollo en el establecimiento de mecanismos apropiados para facilitar el acceso a tecnologías patentadas y no patentadas. Para estos efectos, cada país desarrollado deberá designar una institución que proporcione servicios de información al respecto, para complementar las disposiciones de carácter institucional que en esta materia adopten los países en desarrollo.

PAÍSES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO

g) Debe contemplarse la situación particular de los países de menor desarrollo relativo. Con tal fin la comunidad internacional deberá cooperar con dichos países, particularmente en el establecimiento y/o consolidación de centros de información y difusión e institutos de tecnología aplicada y facilitar a las instituciones especializadas de dichos países los resultados de investigaciones que interesen a su desarrollo económico.

ADQUISICIÓN Y COSTOS

h) Deben estudiarse las posibilidades de establecer acuerdos y mecanismos multilaterales para facilitar las negociaciones relativas a la transferencia de tecnología a los países en desarrollo bajo condiciones justas y razonables.

APLICACIÓN

i) Los países desarrollados y las organizaciones internacionales competentes asistirán a los países en desarrollo a poner en funcionamiento efectivo las técnicas y equipos importados, y proporcionarán, además, la información y asistencia técnica complementaria para tal funcionamiento, tales como la capacitación relacionada con el diseño de plantas, gestión de empresas y comercialización.

ADAPTACIÓN

j) Cuando una determinada tecnología no se considere plenamente adecuada para su aplicación directa, los países desarrollados deberán hacer todo lo posible por colaborar con los países en desarrollo a adaptarla a las necesidades socioeconómicas del país en desarrollo de que se trate. Deberán encargarse de ello las instituciones oficiales y privadas de tecnología e investigación tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo. Estos países deberán además alentar a las empresas privadas a que emprendan actividades similares y dar incentivos con tal fin, y, en particular, emprender programas en sus propias instituciones de investigación y universidades orientadas a este fin utilizando cualquier capacidad no aprovechada de que puedan disponer.

TECNOLOGÍA NACIONAL

k) Las medidas destinadas a crear una tecnología basada en los países en desarrollo deben tomarse a niveles nacional, regional e internacional.

l) A nivel *nacional*, los países en desarrollo deben aplicar las disposiciones del párrafo 61 de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio del Desarrollo.

m) A nivel *regional*, los países en desarrollo deben establecer disposiciones institucionales apropiadas para el intercambio de sus experiencias en el campo de la transferencia de la tecnología. Los países en desarrollo deben también esforzarse para coordinar sus políticas respecto a la tecnología importada, establecer centros de investigación tecnológica mancomunados para los proyectos de interés regional, intercambio de tecnología importada, adaptada o recién desarrollada entre los países en desarrollo dentro de la región y facilitar la información recíproca mediante el establecimiento de centros de información regionales o subregionales.

n) A nivel *internacional*, los países en desarrollo: 1) deben facilitar la transferencia de tecnología mediante un intercambio de información respecto a sus experiencias en la adquisición, adaptación y desarrollo de la tecnología importada; 2) deben también establecer los mecanismos que faciliten la difusión y el intercambio de tecnología nacionales, originadas en los países en desarrollo, con el objeto de aprovechar las ventajas comparativas y la especialización que en materia de desarrollo tecnológico pueda presentar cada país o región en cada sector de actividad; 3) además deben promover el estudio de proyectos científicotecnológicos entre países en desarrollo cuyos requerimientos tecnológicos sean comunes a partir de semejanzas en su estructura productiva sectorial.

o) A nivel *internacional*, los países desarrollados deben:

i] tomar medidas urgentes para aplicar plenamente las disposiciones del párrafo 63 de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio del Desarrollo;

ii] dedicar anualmente no menos del 0.05 % de su producto nacional bruto al apoyo directo de la investigación en los países en desarrollo;

iii] asignar anualmente no menos del 0.05 % de sus gastos de investigación y desarrollo para programas orientados a buscar soluciones de problemas específicos de interés generalizado para los países en desarrollo, y en el mayor grado posible aplicar los gastos para tales proyectos en los países en desarrollo, y

iv] proporcionar incentivos fiscales y otros para estimular a sus empresas privadas nacionales a que transfieran a sus empresas asociadas en los países en desarrollo una parte sustancial y creciente de sus actividades de investigación.

p) Las organizaciones internacionales, particularmente la UNCTAD, deben elaborar y aplicar programas para promover la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, de acuerdo con las disposiciones del párrafo 64 de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio del Desarrollo.

q) Las organizaciones internacionales, en particular la UNCTAD, UNIDO, OMPI, las Comisiones Regionales y agencias especializadas, deben suministrar, cuando se les solicite, asistencia técnica a los países en desarrollo en lo referente a la negociación de contratos para la transferencia de tecnología.

r) Las organizaciones y programas internacionales de financiación, particularmente UNDP e IBRD, deben dar la más alta prioridad a la asistencia económica respecto a las necesidades de los países en desarrollo en el campo de la tecnología, particularmente en lo relativo al desarrollo de una infraestructura básica e incluyendo la capacitación de personal y la creación o reforzamiento de los organismos de extensión que permitan llevar la ciencia y la tecnología a las unidades de producción.

4) La estrategia global para el desarrollo tecnológico de los países en desarrollo que elabore la Conferencia deberá ser perfeccionada y profundizada por el Grupo Intergubernamental sobre Transferencia de Tecnología de la UNCTAD, particularmente en todos aquellos aspectos técnicos que requieran mayor estudio y conocimiento de las condiciones en que se puede promover la transferencia de tecnología a los países en desarrollo con mayor beneficio y menor costo para éstos, con el fin de lograr la efectiva implementación de dicha estrategia.

5) Para que dicho Grupo Intergubernamental pueda llevar a cabo este mandato y especialmente para que pueda cumplir adecuadamente con el importante programa de trabajo que adoptará en su primer periodo de sesiones, el Grupo Intergubernamental sobre Transferencia de Tecnología deberá, con posterioridad a su segundo periodo sustantivo de sesiones, ser transformado en una comisión principal y permanente de la Junta de Comercio y Desarrollo.

RESOLUCIÓN 12/XII

Los Países Miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) proponen el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Revisión del mecanismo institucional de UNCTAD

Los Representantes de los países en desarrollo, reunidos en Lima durante la reunión ministerial del Grupo de los 77, en octubre-noviembre de 1971.

Reconociendo con satisfacción los progresos ya logrados por UNCTAD y la validez de su contribución conceptual y política en la búsqueda común de soluciones prácticas para los problemas de los países en desarrollo en materia de comercio y desarrollo,

Tomando en cuenta la necesidad de fortalecer y mejorar la efectividad del mecanismo institucional de UNCTAD para permitirle alcanzar sus objetivos permanentes y cumplir con sus compromisos adicionales en el contexto de la Estrategia Internacional del desarrollo,

Recordando la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General, que indicó a la Conferencia la necesidad de estudiar, a la luz de la experiencia, la eficacia y la evolución ulterior de las disposiciones institucionales, a fin de recomendar las modificaciones y mejoras que puedan ser necesarias, y estudiar, con este fin, todas las cuestiones pertinentes, incluidas las relativas al establecimiento de una organización de índole general integrada por todos los miembros del sistema de organiza-

ciones de las Naciones Unidas que se ocupe del comercio y del comercio en su relación con el desarrollo.

Reconociendo al mismo tiempo que, con el objeto de dar un sentido más concreto a los acuerdos alcanzados y ampliar los progresos ya logrados por UNCTAD, se hace necesario transformarla en una organización suficientemente dinámica y operativa que atienda con eficacia a las nuevas dimensiones de los problemas y se ajuste a las nuevas realidades de las relaciones económicas internacionales y, sobre todo, a las aspiraciones de los países en desarrollo,

Recordando la resolución 2641 (XXV) de la Asamblea General, que solicitó a la Junta de Comercio y Desarrollo que continúe revisando el progreso alcanzado en su campo de acción de conformidad con los procedimientos ya establecidos y por adaptarse según sea necesario;

Recordando asimismo la resolución 2725 (XXV), de la Asamblea General, que recomendó que el mecanismo institucional de UNCTAD estuviese plenamente orientada hacia el cumplimiento de las estipulaciones pertinentes de la Estrategia Internacional del Desarrollo, y que solicitó a la Junta de Comercio y Desarrollo que diese consideración a aquellas reformas de las estipulaciones fundamentales de la resolución 1995 (XIX), de la Asamblea General, que promoviera una mayor evolución en las disposiciones institucionales de UNCTAD,

Recalcando que la misma resolución solicitó a la Junta de Comercio y Desarrollo que tomen en cuenta sugerencias concretas para la reforma institucional de UNCTAD, con la finalidad de permitir que la III Conferencia haga recomendaciones específicas para someterse a consideración y decisión de la Asamblea General,

Tomando en cuenta las propuestas y sugerencias presentadas en la XI Sesión de la Junta, en conformidad con dicha recomendación de la Asamblea General,

Reconociendo la necesidad de crear en UNCTAD un mecanismo institucional permanente destinado a supervisar y perfeccionar el sistema general de preferencias establecido por la resolución 21 (II),

Reconociendo además la importancia de establecer un mecanismo permanente en UNCTAD que le permita llevar a cabo sus actividades continuas en el campo de la transferencia de tecnología,

Teniendo en cuenta que cambios en el mecanismo existente y en los métodos de trabajo de UNCTAD constituyen un primer paso hacia una reforma estructural más amplia, y asimismo una condición para la misma, y, por consiguiente, que las reformas a corto plazo y las de más largo plazo no solamente no son incompatibles, sino que son complementarias,

Reconociendo, por una parte, que una reforma institucional de la UNCTAD no debe ser considerada como sustituto de la voluntad política de los Estados miembros, y, por otra parte, que el establecimiento de estructuras institucionales adecuadas facilitará la cristalización de esta voluntad política y su traducción en medidas concretas;

Deciden: Proponer al tercer periodo de sesiones de la Conferencia:

I

1) Que instruya a la Junta de Comercio y Desarrollo, en su decimotercera sesión, y en tanto no se dé cumplimiento a los objetivos contemplados en la Sección II de la presente Resolución, que:

a) Transforme el Comité Especial sobre Preferencias en un Comité de Preferencias de la Junta, con los términos de referencia establecidos en la Sección VIII de las conclusiones acordadas;

b) Transforme el Grupo Intergubernamental sobre Transferencia de Tecnología en un Comité Permanente de la Junta, después de su segunda sesión sustantiva;

c) Establezca un procedimiento permanente de revisión, evaluación y ejecución, relacionado con el cumplimiento de las medidas de política de la Estrategia Internacional del Desarrollo, con los siguientes términos de referencia:

i] llevar a cabo un análisis metódico, sector por sector y, cuando sea necesario, país por país, del progreso alcanzado o de las dificultades encontradas en el cumplimiento de las medidas de política destinadas a ayudar a los países en desarrollo, particularmente a los de menor desarrollo relativo, teniendo en cuenta los informes y estudios elaborados por otros organismos intergubernamentales;

ii] hacer sugerencias sobre los medios adecuados para eliminar estas dificultades o acelerar el progreso logrado;

iii] buscar nuevas áreas de acuerdo y ampliar las existentes, en el contexto dinámico de la Estrategia.

2) Que llame la atención de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre la necesidad de mejorar sustancialmente sus métodos de trabajo y procedimientos para toma de decisiones, y adoptar a este respecto, *inter alia*, las siguientes medidas:

a) Desarrollar propuestas para dar un carácter más operativo a UNCTAD mediante, entre otras medidas, la preparación de proyectos de convención, en línea con el párrafo 3 (e) de la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General, que autoriza a la Conferencia a iniciar medidas, cuando sea pertinente, en cooperación con los órganos competentes de las Naciones Unidas, para negociar y probar instrumentos jurídicos multilaterales en la esfera del comercio;

b) Mejorar la efectividad de los procedimientos existentes para el examen de la ejecución de las recomendaciones de UNCTAD, mediante la consideración sistemática, en un organismo sesional *ad hoc* de la Junta, dé informes detallados, a ser preparados por el Secretario General de la UNCTAD, sobre el progreso alcanzado en el cumplimiento de estas recomendaciones, sobre una base de sector por sector y, cuando sea necesario, país por país;

c) Celebrar reuniones de la Junta a nivel ministerial según se considere conveniente;

d) Convocar sesiones extraordinarias de la Junta como se estipula en las reglas de procedimientos y en la resolución 45 (VII) de la Junta, para considerar situaciones de emergencia que entrañen una amenaza para la seguridad económica internacional;

e) La activación de la maquinaria conciliatoria contemplada en la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General, siempre que este mecanismo tienda a facilitar acuerdos sobre puntos sustantivos en relación a los cuales se juzgue conveniente

desplegar esfuerzos adicionales de negociación a fin de evitar el procedimiento de votación;

f) La creación de mecanismos adecuados para difundir los objetivos y actividades de UNCTAD ante la opinión pública de los Estados miembros.

3) Que autorice al Secretario General de UNCTAD a entablar consultas entre los países miembros y a pedido de los países interesados sobre problemas específicos que en materia de comercio y desarrollo puedan afectar a los países en desarrollo, en la esfera de competencia de UNCTAD.

II

4) *Proponer*, además, las siguientes medidas, como consecuencia del encargo establecido en el párrafo 31 de la Resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas:

a) Al tercer periodo de sesiones de la Conferencia que considere con especial atención solicitar a la Asamblea General la transformación oportuna de la UNCTAD en una Organización Internacional de Comercio, y Desarrollo, que tendría, entre otras, las siguientes características:

i] capacidad operativa con atribuciones y medios para promover la negociación, aplicación y evaluación de acuerdos de comercio y desarrollo en la esfera de su competencia.

ii] capacidad de adaptación a las condiciones dinámicas del comercio y a las necesidades crecientes del desarrollo.

iii] capacidad para promover los tratamientos que se acuerden en favor de los países en desarrollo menos adelantados y sin litoral.

iv] estructura y organización capaces de optimizar los costos y de evitar duplicaciones innecesarias en el campo de la cooperación internacional.

b) A los gobiernos miembros de la UNCTAD que estudien con la mayor atención la mencionada transformación institucional de la UNCTAD y manifiesten sus opiniones, a través de la Secretaría General, a más tardar en el tercer periodo de sesiones de la Conferencia;

c) Al tercer periodo de sesiones de la Conferencia que establezca los procedimientos necesarios, de considerar aceptable la propuesta contenida en el literal a, para que la Junta de Comercio y Desarrollo, en consulta con otras organizaciones internacionales pertinentes y con la colaboración de la Secretaría General de la UNCTAD, formule recomendaciones y propuestas a la Asamblea General de las Naciones Unidas encaminadas a la transformación institucional de la UNCTAD.

5) *Sugerir que* el Secretario General de la UNCTAD, en la documentación que prepare sobre el punto 8 a del temario provisional del tercer periodo de sesiones de la Conferencia, incluya un informe sobre las dificultades institucionales encontradas por la UNCTAD hasta el presente.

RESOLUCIÓN 13/XII

Otras medidas especiales relacionadas con las necesidades propias de los países en desarrollo sin litoral

La XII Reunión de la CECLA, considerando:

Que en el primer periodo de sesiones de la UNCTAD se reconoció explícitamente que entre los países en desarrollo hay algunos que, por hallarse en una etapa inicial de desarrollo económico, no se encuentran en condiciones de aprovechar plenamente las medidas adoptadas en beneficio de los países en desarrollo en general.

Considerando el XV principio general aprobado en dicho primer periodo de sesiones de la Conferencia.

Considerando que durante el segundo periodo de sesiones de la Conferencia se estudió aún más detenidamente la problemática de los países en desarrollo menos adelantados aprobándose en la misma y por unanimidad la Resolución 24 (II), que recomendaba, entre otras cosas, se elaborasen disposiciones especiales dentro de los diferentes campos de actividad de la UNCTAD para los países en desarrollo menos adelantados.

Considerando el informe evacuado por un grupo de expertos (TD/B/288) sobre las medidas que podrían tomarse en favor de los países en desarrollo menos adelantados en la esfera de UNCTAD.

Considerando que por su Resolución 68 (X) la Junta de Comercio y Desarrollo decidió establecer un grupo especial de expertos con la finalidad de prestar asistencia a dicho órgano de la UNCTAD en todas las cuestiones relativas a medidas especiales en favor de los países en desarrollo menos adelantados;

Tomando nota de que en el informe presentado por dicho grupo de expertos (TD/B/349) no se incluye aún a varios países latinoamericanos en desarrollo menos adelantados en la lista provisional de países identificados como tales;

Teniendo presente que la Resolución 82 (XI) de la Junta de Comercio y Desarrollo dispuso que “Esta lista inicial de países menos adelantados deberá revisarse a la luz de los resultados de futuros trabajos sobre esta cuestión”;

Resuelve: 1) *Solicitar* a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en su calidad de órgano asesor de CECLA, que efectúe los estudios pertinentes, incluyendo medidas especiales que podrían adoptarse en favor de los países de menor desarrollo relativo de América Latina, teniendo en cuenta el tratamiento especial que diversos acuerdos regionales y subregionales de integración económica otorgan a esos países; y presente dichos estudios a la III Conferencia de Comercio y Desarrollo, a fin de que ésta los tome en cuenta en relación a los párrafos 2 y 3 de la Resolución 82 (XI) de la Junta de Comercio y Desarrollo;

2) *Pedir asimismo* a dicha Comisión que con respecto al tema 11b del Programa Provisional de la III Conferencia de Comercio y Desarrollo, relativo a “Otras medidas especiales relacionadas con las necesidades propias de los países en desarrollo sin litoral” prepare estudios sobre qué medidas podrían beneficiar especial-

mente a los países que en América Latina tienen esa condición; y presente dichos estudios a la III Conferencia de Comercio y Desarrollo.

RESOLUCIÓN 14/XII

Los Países Miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) proponen el siguiente proyecto de Resolución para su consideración por el Grupo de los 77:

Ejecución de la estrategia internacional del desarrollo

Los representantes de los países en desarrollo, congregados en Lima durante octubre y noviembre de 1971 en la Reunión Ministerial del Grupo de los 77,

Recordando lo dispuesto en la Carta de Argel (Parte una, III) al efecto de que "la gravedad del problema (del desarrollo) exige la urgente adopción de una estrategia global para el desarrollo, que requiere medidas convergentes por parte tanto de los países desarrollados como en vías de desarrollo",

Recordando asimismo la resolución 2626 (XXV), mediante la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio del Desarrollo de las Naciones Unidas, que se inició el 1º de enero de 1971.

Considerando que la iniciación del Segundo Decenio del Desarrollo de las Naciones Unidas representa un compromiso por parte de los gobiernos para poner en práctica las políticas consagradas por la Estrategia Internacional del Desarrollo y que, por ende, deben buscarse nuevos métodos, medidas y formas de cooperación internacional para cumplir efectivamente a este compromiso,

Teniendo presente que el logro de las metas y los objetivos señalados en la Estrategia Internacional del Desarrollo requiere la formulación y ejecución ininterrumpida, durante el Decenio, de un conjunto coherente de medidas de política destinado a promover y acelerar el progreso económico y social de los países en desarrollo,

Considerando que la ejecución efectiva de las medidas de políticas definidas en la Estrategia Internacional del Desarrollo y su continua adaptación a las nuevas circunstancias requieren el establecimiento de un sistema interdependiente de revisión y evaluación del progreso para el logro de los objetivos del Decenio, que opere en varios planos, en el que participen tanto los países desarrollados como los países en desarrollo, a nivel nacional, regional, global, sectorial y general,

Conscientes de que la responsabilidad primordial para el desarrollo de los países en vías de desarrollo radica en ellos mismos, como se ha subrayado en la Carta de Argel, pero sin perder de vista que sus esfuerzos necesitan estar complementados por una mayor asignación de recursos financieros y por políticas económicas, comerciales y tecnológicas más favorables por parte de los países desarrollados,

Reconociendo que la UNCTAD está llamada a desempeñar un papel fundamental en la ejecución de la Estrategia Internacional del Desarrollo y en la revisión del progreso logrado,

Tomando en cuenta la resolución 81 (XI) mediante la cual la Junta de Co-

mercio y Desarrollo solicitó a la tercera sesión de la UNCTAD que considerase, sobre una base de prioridad, el establecimiento de procedimientos y mecanismos necesarios para la revisión y evaluación de los objetivos y medidas de la Estrategia Internacional del Desarrollo.

1) *Reiteran* su adhesión a los ideales que inspiraron la formación del Segundo Decenio del Desarrollo de las Naciones Unidas como un marco dentro del cual debe llevarse a cabo la cooperación internacional económica y social durante el decenio de 1970, y reafirman la voluntad y la determinación política de emplear todos los esfuerzos posibles para la movilización de los recursos internos con la finalidad de alcanzar las metas y los objetivos de desarrollo expuestos en la Estrategia Internacional del Desarrollo para el beneficio de progreso social y económico de todos los países en vías de desarrollo.

2) *Afirman* la necesidad de establecer un sistema de revisión y evaluación para mantener bajo examen los progresos hacia el logro de los objetivos definidos en la Estrategia Internacional del Desarrollo, sistema que debe tomar en cuenta:

a) que la revisión y evaluación deben realizarse en los mismos niveles y en los mismos foros intergubernamentales, donde las negociaciones permanentes relativas a la búsqueda de nuevas áreas de acuerdo y a la ampliación de las ya existentes, han de desarrollarse en el contexto de la Estrategia Internacional del Desarrollo;

b) que estas negociaciones deben estar orientadas, ante todo, a permitir que los gobiernos retiren las reservas o interpretaciones restrictivas que lamentablemente todavía se aplican a muchas de las estipulaciones más importantes de la Estrategia, y les den a éstas plena y efectiva ejecución dentro de los plazos allí prescritos;

c) que el trabajo básico de revisión y evaluación, a saber, la toma de decisiones y la formulación de políticas implícitas en la definición de nuevos objetivos y políticas y en la corrección de las existentes, es prerrogativa exclusiva de los gobiernos soberanos representados en los organismos intergubernamentales competentes a nivel regional, sectorial y general;

d) que, por lo tanto, los organismos intergubernamentales interesados deben adoptar las medidas necesarias, institucionales y de otra índole, para revisar en sus respectivos niveles y sectores, de conformidad con los procedimientos ya establecidos que adaptarán según sea menester y de acuerdo con la experiencia adquirida por ellos en el desempeño de las funciones actuales, los progresos realizados hacia el logro de las metas y objetivos del decenio;

e) que, de conformidad con el espíritu y la letra de la Estrategia Internacional del Desarrollo y de conformidad también con la resolución 2641 (XXV) de la Asamblea General, esta última deberá llevar a cabo una evaluación global del progreso en la ejecución de la Estrategia y, por lo tanto, la Asamblea General en su 26º periodo de sesiones debiera tomar las decisiones apropiadas en cuanto a la forma de prepararse para desempeñar esas funciones; a este respecto, la Asamblea General debiera establecer, en su carácter de órgano político más representativo del sistema de las Naciones Unidas, un comité permanente para revisión y evaluación que colabore en la realización de estas actividades, sin perjuicio de las responsabilidades de coordinación que la Carta asigna a Ecosoc;

f) que, a este respecto, es urgente lograr la ampliación de Ecosoc, con el fin de que su integración refleje de modo más adecuado la composición de las Naciones Unidas, especialmente la nueva realidad del mundo en vías de desarrollo;

g) que la revisión y la evaluación general deben basarse en un conjunto de indicadores para el examen del progreso, que por un lado tomen debidamente en cuenta la actuación tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo, en la ejecución de las medidas de política definidas en la Estrategia, particularmente aquellas que están relacionadas con asuntos de comercio y desarrollo que constituyen la esencia misma de la Estrategia; y por otro lado, determinen el grado de cumplimiento por parte de ambos grupos de países de las fechas propuestas y de las recomendaciones de política allí contenidas; con esta finalidad, la UNCTAD deberá dar instrucciones a la Junta de Comercio y Desarrollo para que defina y mantenga bajo permanente revisión los indicadores relacionados con los asuntos que caen dentro de su ámbito de competencia;

h) que, en lo referente a la revisión global sectorial de los objetivos y medidas de política en el campo del comercio y el desarrollo, la UNCTAD, como órgano de la Asamblea General, es el foro directo e inmediato para la formulación de principios y políticas relativos al comercio internacional y a los problemas de desarrollo económico conexos, que son de particular importancia para los países en desarrollo, y en vista de su carácter universal es el instrumento más adecuado para promover la puesta en práctica de tales principios y políticas; por lo tanto, la estructura institucional de UNCTAD debe orientarse plenamente hacia la aplicación de las estipulaciones de la Estrategia Internacional del Desarrollo de modo que le permita proporcionar las pautas políticas necesarias para la futura acción y la cooperación internacional en los aspectos del comercio y desarrollo y problemas conexos.

3) *Conviene* que, al perseguir los objetivos señalados por la Resolución 2725 (XXV) de la Asamblea General y con el fin de participar efectivamente en el sistema de revisión y evaluación de la Estrategia, la III UNCTAD deberá:

a) en lo que se refiere a los puntos esenciales que aparecen en el temario:

i] revisar el progreso logrado y tratar de obtener una aplicación más extensa de las medidas de política acordadas dentro del contexto de la Estrategia;

ii] llegar a acuerdos en términos más específicos sobre asuntos que no hayan sido plenamente resueltos en la Estrategia y que tengan importante relación en su ejecución;

iii] buscar nuevas áreas de acuerdo y ampliar las ya existentes, teniendo presente la necesidad de eliminar lo antes posible las reservas y las interpretaciones restrictivas que pesan sobre algunas recomendaciones de política especialmente importantes de la estrategia relacionadas con asuntos del comercio y desarrollo de fundamental importancia para los países en desarrollo;

iv] desarrollar nuevos conceptos y buscar acuerdo sobre medidas adicionales;

b) en lo que se refiere al proyecto de reforma estructural de UNCTAD: a la luz de los ajustes que se están llevando a cabo en la comunidad internacional y el papel activo que desempeñarían los países en desarrollo en esta misma reforma, considerar las reformas pertinentes de las estipulaciones fundamentales de la Resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General.

RESOLUCIÓN 15/XII

Los Países Miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana

(CECLA) proponen el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Ruedas multilaterales sobre negociación de tecnología

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,

Recordando la Resolución 74 (X) de su Junta de Comercio y Desarrollo, que decidió que las funciones de la UNCTAD en el campo de la transferencia de tecnología incluyen, entre otras, la de sugerir medidas tendientes a facilitar, ampliar y hacer más rápida y adecuada la transferencia a los países en desarrollo de la tecnología moderna a través de acciones acordadas a niveles internacionales, regionales y nacionales,

Recordando, más aún, que, por medio de la resolución arriba mencionada, la Junta decidió, asimismo, que, al ejecutar estas funciones, la UNCTAD cooperará y coordinará con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales,

Teniendo presente que el programa de trabajo que aprobó el Grupo Intergubernamental sobre la Transferencia de Tecnología incluye la consideración de mecanismos multilaterales destinados a regular la oferta y la demanda de tecnología,

Recordando la resolución ID/SCU/Res. 1 de la Conferencia Especial Internacional de la ONUDI, y, en particular, su párrafo I.1 (m), que recomienda que la ONUDI estudie en cooperación con otras organizaciones internacionales, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, con miras a proponer una acción reparadora, los factores que obstaculizan el crecimiento industrial de los países en desarrollo,

Tomando nota de la resolución aprobada por unanimidad por la Asamblea General y la Conferencia de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), llevada a cabo el 18 de septiembre de 1970, sobre la cooperación con los organismos de las Naciones Unidas, la cual indica que la realización efectiva de las responsabilidades de la OMPI en el campo de la cooperación internacional, particularmente con respecto a los países en desarrollo requiere la cooperación y coordinación apropiada entre la OMPI, por una parte, y las Naciones Unidas y sus órganos por otra,

Considerando con satisfacción la recomendación del Comité Ejecutivo de la Unión de París, en su sesión anual, llevada a cabo durante los meses de septiembre-octubre de 1971, de que la Secretaría de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual emprenda los estudios sobre una propuesta para ruedas multilaterales de negociación de tecnología,

Teniendo en cuenta la naturaleza oligopolista del mercado internacional de tecnología y contribuyendo a las imperfecciones de este mercado la falta de información por parte de la demanda, sobre la gama de tecnologías disponibles para cualquier tipo de producción,

1) *Solicita* que el Secretario General de la UNCTAD colabore con la Secretaría de la OMPI en los estudios que ésta realice sobre mecanismos para ruedas multilaterales de negociación de tecnología, y particularmente sobre la propuesta en el documento P/EC/VII/16, sometido a la reunión anual de 1971 de la Comisión Eje-

cutiva de la Unión de París. Invita igualmente al Director Ejecutivo de la ONUDI para que actúe en el mismo sentido;

2) Solicita al Secretario General de la UNCTAD que oportunamente someta a la Junta de Comercio y Desarrollo los resultados de dicha labor de colaboración.

RESOLUCIÓN 16/XII

Suspensión de ensayos de armas nucleares por sus repercusiones en el medio ambiente

La XII Reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), a nivel Ministerial:

Considerando: Que existe una fundada y universal preocupación por los daños y peligros resultantes de las aplicaciones de determinados progresos científicos y tecnológicos que alteran o amenazan alterar el equilibrio del medio ambiente en la atmósfera, la tierra y el mar;

Que entre esas aplicaciones han sido motivo de particular preocupación los ensayos de armas nucleares efectuados por ciertos Estados, con grave riesgo de la salud humana y de las especies animales y vegetales utilizadas para el consumo directo o para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones;

Que los efectos de la contaminación ambiental y otras alteraciones del equilibrio ecológico afectan o pueden afectar recursos primarios de especial importancia para los países en desarrollo;

Resuelve: Exhortar a los Estados que poseen armas nucleares a que pongan término a los ensayos de esas armas en todos los ámbitos del medio ambiente y a que aceleren la concertación de acuerdos internacionales encaminados a proscribir el uso no pacífico de la energía nuclear.

RESOLUCIÓN 17/XII

Los Países Miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) proponen el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

El medio ambiente humano

Los representantes de los países en desarrollo, congregados en Lima, octubre-noviembre 1971, en la Reunión Ministerial del Grupo de los 77:

Conscientes de la necesidad de llegar a un acuerdo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, sobre las políticas destinadas a asegurar condiciones ambientales adecuadas;

Interesados en el hecho que, no obstante el progreso alcanzado en los "Seminarios Regionales sobre los Problemas del Medio Ambiente Humano", recientemente realizados bajo los auspicios de ECLA, ECAFE, ECA y UNESCO, los preparativos para

la Conferencia de Estocolmo, según se refleja en el trabajo de la Tercera Sesión del Comité Preparatorio para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, aún no satisfacen plenamente los particulares intereses y necesidades de los países en desarrollo;

Reafirmando la determinación de asegurar que los propósitos fundamentales de la cooperación económica internacional así como los esfuerzos nacionales de los países en desarrollo no se aparten de la esencial y urgente tarea de promover el acelerado desarrollo en un mundo de paz y prosperidad;

Conscientes de que la Estrategia Internacional para el Desarrollo para el Segundo Decenio del Desarrollo de las Naciones Unidas requiere que se realicen esfuerzos más intensos a nivel nacional e internacional para impedir el deterioro del medio ambiente humano y tomar medidas para su mejora,

Declaran que: La relación entre los problemas ambientales y el desarrollo deberá constituir una preocupación común de la humanidad. Ninguna política ambiental deberá afectar adversamente las posibilidades de desarrollo, actuales o futuras, de los países en desarrollo. Además, ninguna política ambiental de los países desarrollados deberá afectar adversamente el flujo, términos y criterios de la ayuda financiera a los países en desarrollo, ni dar lugar a nuevos tipos de condiciones desfavorables en su comercio internacional, ni crear obstáculos adicionales, tales como nuevas medidas no arancelarias, o impedir el despliegue de esfuerzos destinados al desarrollo económico sostenido de los países en desarrollo. El peso de las políticas ambientales de los países desarrollados no deberá ser transferido, directa o indirectamente, a los países en desarrollo; por el contrario, dichas políticas deberán facilitar, en la medida de lo posible y practicable, el desarrollo de los países en desarrollo.

Los problemas del medio ambiente humano vinculados al desarrollo de los países en desarrollo deberán tener asignada una importancia por lo menos igual a la de los problemas de contaminación de los países desarrollados.

Deciden: 1) Acelerar y fortalecer el proceso de consultas entre los miembros del Grupo, a través del establecimiento, en Nueva York, de un grupo *ad hoc*, cuyo propósito será la identificación de problemas y la definición de las políticas de interés común en el dominio ambiental, de tal manera que capacite a la Conferencia de Estocolmo a enfocar los aspectos de especial significado para los países en desarrollo;

2) Solicitar al Presidente de la Reunión Ministerial del Grupo de los 77 que se ponga en contacto con el Secretario General de la UNCTAD a fin de sugerir la preparación de un estudio amplio que se entregará en la tercera conferencia, relativo a todos los efectos posibles de las políticas ambientales de los países desarrollados sobre el Comercio y el Desarrollo de los países en desarrollo, con miras a dar significativa consideración al punto 8 (e) de su agenda.

RESOLUCIÓN 18/XII

La XII Reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA),

a nivel Ministerial, propone el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Prácticas restrictivas de comercio

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,

Recordando la Resolución 25 (II), relativa a las prácticas comerciales restrictivas que afectan al comercio y a las perspectivas de desarrollo de los países en desarrollo,

Recordando asimismo la Resolución 51 (VIII) de la Junta de Comercio y Desarrollo y la conclusión 2 (V) de la Comisión de Manufacturas,

Teniendo presente el párrafo 37 de la Estrategia Internacional del Desarrollo, aprobada por la XXV Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se dice que se identificarán las prácticas comerciales restrictivas que afectan especialmente al comercio y al desarrollo de los países en desarrollo con miras a estudiar las medidas correctivas apropiadas y que se harán esfuerzos por alcanzar resultados concretos e importantes antes del 31 de diciembre de 1972,

Observando que para alcanzar esos resultados la Junta, en su decimotercer período de sesiones, deberá estar en situación de examinar todos los hechos pertinentes con miras a recomendar medidas correctivas apropiadas,

1) *Acoge con satisfacción* el informe del Secretario General de la UNCTAD titulado "Prácticas Comerciales Restrictivas" (TD/B/C.2/104);

2) *Pide* al Secretario General que, teniendo en cuenta ese informe, efectúe los siguientes trabajos en cumplimiento del cometido que le han confiado la Junta de Comercio y Desarrollo y la Comisión de Manufacturas:

a) Un estudio comparativo de los procedimientos de registro y selección adoptados en los países en desarrollo, especialmente en lo relativo a los efectos de las prácticas comerciales restrictivas sobre los acuerdos de concesión de licencias y sobre las inversiones extranjeras directas;

b) Un análisis comparativo de las leyes y reglamentos de los países en desarrollo y de los países desarrollados de economía de mercado, así como de las agrupaciones regionales de países, sobre patentes, marcas comerciales y conocimientos no patentados, con el propósito de estudiar y recomendar medidas eficientes para eliminar las disposiciones restrictivas en acuerdos de licencias, y otro tipo de acuerdos conexos entre países desarrollados y países en desarrollo registrados o no registrados en las oficinas gubernamentales de control, que limitan el comercio de los países en desarrollo;

c) Un análisis comparativo de la legislación sobre prácticas comerciales restrictivas y en general de las normas de competencia, teniendo en cuenta su importancia a los efectos del comercio y el desarrollo;

d) Un estudio más detallado y evaluación de las actividades de cártel de que trata el documento TD/B/C.2/104;

e) Un examen de la integración vertical dentro de las fronteras nacionales, por fusión o de otros modos, que pueda tener efectos restrictivos sobre las importaciones procedentes de los países en desarrollo;

f) Estudios de las actividades de las compañías multinacionales en los países en desarrollo y de la integración vertical fuera de las fronteras nacionales, en las medidas en que, desde el punto de vista de diversas industrias, obstaculicen las exportaciones de los países en desarrollo;

g) Identificación y análisis, en cooperación con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, de las prácticas comerciales restrictivas que afectan al comercio de las diversas regiones del mundo, en desarrollo, con miras a encontrar soluciones apropiadas;

h) Identificación y análisis de otras prácticas comerciales restrictivas que perjudiquen al comercio de los países en desarrollo, con miras a encontrar soluciones apropiadas;

3) Señala a la atención del Grupo Intergubernamental de Transmisión de Tecnología, establecido en virtud de la Resolución 74 (X) de la Junta de Comercio y Desarrollo, aquellos de los temas mencionados que son de su competencia, entre otros, los apartados a) y b), y pide al Secretario General de la UNCTAD que presente al Grupo, en su segundo periodo de sesiones, documentación adecuada sobre esas materias, y que se encargue de la coordinación y cooperación entre el Grupo Intergubernamental y la Comisión de Manufacturas;

4) Insta a los gobiernos de los países desarrollados a que continúen colaborando con la secretaría en lo que se refiere a comunicar toda la información necesaria sobre las prácticas comerciales restrictivas de empresas situadas en dichos países, con el fin de facilitar la preparación de los mencionados estudios.

RESOLUCIÓN 19/XII

La Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), a nivel Ministerial, propone el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Asunto del organismo apropiado, dentro de la UNCTAD, según los términos de referencia establecidos en la Sección VIII de las Conclusiones Acordadas del Comité Especial sobre Preferencias en relación con acuerdos institucionales
(Decisión de Junta 75(S-IV))

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,

Recordando la Resolución 21 (II) de la Segunda Reunión de la UNCTAD sobre el establecimiento de un Sistema Generalizado de Preferencias;

Considerando la Decisión 75 (S-XV) de la Junta de Comercio y Desarrollo que aprobó las conclusiones acordadas por el Comité Especial sobre Preferencias;

Considerando más aún la Resolución de la Junta 80 (XI), que decidió postergar por un periodo no posterior a la decimotercera sesión de la Junta la decisión referente al organismo apropiado dentro de la UNCTAD con los términos de referencia establecidos en la Sección VIII de las conclusiones acordadas en relación con los acuerdos institucionales para preferencias;

Decide: Recomendar que la Junta, en su decimotercera sesión, transforme al Comité Especial sobre Preferencias en un Comité sobre Preferencias de la Junta, de acuerdo con los términos de referencia establecidos en la Sección VIII de las conclusiones acordadas, el cual habrá de funcionar mientras esté en vigencia el Sistema Generalizado de Preferencias.

RESOLUCIÓN 20/XII

La XII Reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana, a nivel Ministerial, propone el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Liberación de las barreras no arancelarias

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y desarrollo,

Considerando que las barreras no arancelarias existentes en los países desarrollados constituyen uno de los principales obstáculos para la expansión de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas, incluidos los productos primarios elaborados y semielaborados procedentes de los países en desarrollo;

Recordando la Resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General, y en especial sus párrafos 33 y 34, la recomendación A.II.4 del Acta Final del primer periodo de sesiones de la Conferencia, la Resolución 45 (VII) de la Junta de Comercio y Desarrollo y las decisiones 2 (III) y 1 (IV) de la Comisión de Manufacturas;

Teniendo en cuenta la documentación preparada hasta la fecha por la Secretaría de la UNCTAD sobre la identificación y el análisis de las barreras no arancelarias que afectan las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de interés para los países en desarrollo, así como para la útil labor realizada por otras organizaciones internacionales en cuanto a la identificación de las barreras no arancelarias;

Decide: 1) Reiterar la urgente necesidad de abolir, sobre una base preferencial y no recíproca para los países en desarrollo, todas las barreras no arancelarias que afectan las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo.

2) Establecer, como órgano subsidiario de la Junta de Comercio y Desarrollo, un grupo intergubernamental *ad hoc* abierto a todos los países interesados para desempeñar las siguientes funciones:

a) Promover consultas y negociaciones sobre barreras no arancelarias que afectan las exportaciones actuales y potenciales de productos de interés para los países en desarrollo;

b) Proponer medidas, sobre la base de productos individuales y grupos de productos y tomando en consideración los países que aplican las barreras no arancelarias, así como los países afectados, para la reducción, atenuación y eliminación, sobre una base preferencial y no recíproca para los países en desarrollo, de barreras no arancelarias que afectan sus exportaciones.

3) Pedir al Secretario General que continúe, a efecto de presentarlos como documentación básica del grupo *ad hoc*, los siguientes trabajos de:

a) Identificación de productos o grupos de productos adicionales, siguiendo los criterios de selección y los lineamientos establecidos en el documento TD/B/C.2/R.2, así como las deliberaciones de la Comisión de Manufacturas;

b) Preparación de un documento que contenga un inventario actualizado y más preciso y detallado de las barreras no arancelarias que afectan el comercio de los países en desarrollo con los distintos países desarrollados, utilizando ampliamente toda la documentación e información disponibles en el GATT en relación con los trabajos de ese organismo en materia de barreras no arancelarias, en consulta con los países desarrollados y en desarrollo;

c) Identificación, a la luz de la decisión 1 (IV) de la Comisión de Manufacturas, de aquellos productos de exportación de interés para los países en desarrollo que se vean afectados por barreras no arancelarias aplicadas por países socialistas.

4) Que los países desarrollados proporcionarán al grupo *ad hoc*, directamente o a través de la Secretaría de la UNCTAD, toda la información que resulte necesaria para la consecución de sus objetivos, incluso copias de las informaciones y cualquier otro material, que sobre barreras no arancelarias y sobre productos suministren a la Secretaría del GATT y a las de otros organismos internacionales que realicen estudios sobre la materia. La Secretaría de la UNCTAD recabará toda la información necesaria para la continuación de sus trabajos, en los propios países desarrollados, de las propias autoridades y fuentes competentes, públicas y privadas.

5) Instruir a la Junta de Comercio y Desarrollo para que haga efectiva la aplicación del principio contenido en el párrafo 1 antes mencionado, a la luz del párrafo 34 de la Estrategia Internacional del Desarrollo y del mandato del grupo intergubernamental *ad hoc*.

RESOLUCIÓN 21/XII

La XII Reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), a nivel Ministerial, propone el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Sistemas de comercialización y distribución

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,

Considerando la necesidad de incrementar y estabilizar los ingresos de exportación de los países en desarrollo;

Considerando la necesidad de asegurar que dichos países puedan retener una parte sustancial y estable de las utilidades derivadas del comercio internacional en relación con los productos básicos que exportan;

Considerando además la importancia clave que tienen los sistemas de comercialización y distribución para la distribución internacional de los ingresos generados en este comercio;

Afirmando que debe darse alta prioridad al estudio de este aspecto del comercio de productos básicos;

1) *Expresa* su profunda preocupación en relación con las distorsiones estructurales e ineficiencias inherentes en los sistemas actuales de comercialización y de distribución del comercio internacional de productos básicos, lo cual origina obstáculos hacia un mejoramiento de las condiciones para su acceso a los mercados de importación, causando una depresión en los precios y un aumento en su escala de fluctuación, particularmente en lo que se refiere a productos básicos de interés para los países productores en desarrollo, comprometiendo de tal manera seriamente los ingresos de exportación de dichos países;

2) *Solicita* a los países miembros que suministren toda información pertinente, a fin de poder tener un enfoque claro y amplio de los sistemas de comercialización y distribución relacionados con el comercio internacional de productos básicos de interés para los países en desarrollo;

3) *Solicita* al Secretario General de la UNCTAD, a fin de suplementar la información obtenida de fuentes gubernamentales, que se utilicen todas las otras fuentes de información y recopilación de datos, incluyendo organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el comercio de productos básicos, así como universidades y personas particulares;

4) *Solicita* al Secretario General de la UNCTAD presentar a la VII Sesión del Comité sobre Productos Básicos, en base a toda la información disponible, un estudio sobre los sistemas de comercialización y distribución de productos básicos seleccionados, conteniendo *inter alia*:

a) una determinación del monto de ingresos resultantes de la exportación de tales productos por los países en desarrollo que sea retenido efectivamente dentro de sus territorios, en relación con el total de los ingresos generados por este flujo de comercio;

b) un análisis crítico del papel desempeñado por las Bolsas de Mercancías, incluyendo cualquier posible relación entre sus actividades y las fluctuaciones de precios a corto plazo;

c) un análisis crítico del papel desempeñado por las estructuras monopolistas y oligopolistas en este campo, particularmente en lo referente a la influencia que pueden ejercer en deprimir los niveles de precios de tales productos en los países productores en desarrollo, y encausar una distribución desigual de ingresos entre los países interesados en desventaja para los países productores en desarrollo;

d) sugerencias sobre medidas para corregir desequilibrios en los sistemas de comercialización y distribución de tales productos básicos.

RESOLUCIÓN 22/XII

La XII Reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), a nivel Ministerial, propone el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Diversificación

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo:

Teniendo presente los párrafos 28, 75 y 76 de la Estrategia Internacional del Desarrollo (Resolución 2626 (XXV)) de la Asamblea General, en la que se reconoce que la diversificación es uno de los principales instrumentos para acelerar el desarrollo económico y social de los países en desarrollo;

Reafirmando las decisiones 2 (III) y 5 (VI) de la Comisión de Productos Básicos de la UNCTAD;

Reafirmando, asimismo, que la diversificación horizontal de la producción y de las exportaciones de productos básicos y la diversificación vertical hacia la producción y exportación de productos elaborados y semielaborados, constituyen un proceso integral y dinámico;

Recordando el Informe del Comité Asesor de la Junta y de la Comisión de Productos Básicos sobre su VI Periodo de Sesiones (TD/B/348-TD/B/C.1/113) y el Informe de la Secretaría de la UNCTAD acerca de las propuestas de acción y de nuevos estudios sobre diversificación (TD/B/C.1/114);

Reconociendo que la tarea de la diversificación incumbe primordialmente a los países en desarrollo, pero que es necesario que los países desarrollados y las organizaciones internacionales presten asistencia a los países en desarrollo en sus esfuerzos de diversificación, mediante la adopción de políticas apropiadas,

Resuelve: 1) *Instar a los países desarrollados a que:*

a) Adopten una política de acceso a sus mercados y una política de precios que faciliten la ejecución de los programas de diversificación de los países en desarrollo;

b) Se comprometan a introducir reajustes estructurales mediante la adopción de medidas apropiadas de asistencia para la reconversión, con el objetivo de facilitar la expansión de las importaciones procedentes de los países en desarrollo;

c) Amplíen sus esquemas de preferencias generalizadas incluyendo especialmente los productos primarios y los productos elaborados y semielaborados;

d) Faciliten la transmisión de tecnología, lo que permitirá a los países en desarrollo acelerar la diversificación de sus economías, a través de programas concretos de diversificación horizontal y vertical.

2) Instar, asimismo, a los países desarrollados y a las organizaciones financieras internacionales a que den su apoyo a los fondos de diversificación establecidos o que se establezcan en los países en desarrollo;

3) Pedir al Secretario General que, en consulta con las organizaciones financieras internacionales, prepare para el VI Periodo de Sesiones de la Comisión de Invisibles y Financiamiento, un estudio sobre la creación de un fondo de apoyo a programas nacionales de diversificación de exportaciones, que estaría constituido con recursos financieros adicionales para el desarrollo.

RESOLUCIÓN 23/XII

Extensión a favor de todos los países del Grupo de los 77 de la restitución del 10 % de la ayuda exterior de los Estados Unidos

La XII Reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), a nivel Ministerial:

Considerando, que entre la serie de medidas comerciales y financieras adoptadas por los Estados Unidos el 15 de agosto, se decidió la reducción del 10 % de la ayuda económica a los países en desarrollo;

Considerando que esta medida afecta la vigencia de la decisión 27 (II) de la UNCTAD y la Resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

1) *Consciente* de que desde el comienzo del Segundo Decenio para el Desarrollo todos los países han reconocido, dentro de la Estrategia Internacional, que el progreso económico y social es responsabilidad común y compartida de toda la comunidad internacional;

2) *Tomando nota* de que los Estados Unidos han exceptuado de dicha medida a la región latinoamericana;

3) *Deplorando* que, a pesar de la Declaración de los 31 países en desarrollo miembros del XI periodo de la Junta de Comercio y Desarrollo, el recorte de este 10 % de la ayuda se mantiene tanto para los países en desarrollo africanos y asiáticos, y que ello causa incertidumbre en lo que concierne a la posibilidad de aumento de la asistencia financiera para el desarrollo de los niveles estipulados en la Estrategia Internacional;

4) *Consciente* de la solidaridad del Grupo de los 77 en el Segundo Decenio para el Desarrollo;

5) *Pide* al Gobierno de los Estados Unidos que extienda dicha excepción a los demás países del Grupo de los 77.

RESOLUCIÓN 24/XII

La XII Reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), a nivel Ministerial, propone el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Medidas adicionales de financiamiento

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,

Considerando: Que el incremento histórico de los ingresos de los países desarrollados en buena medida ha sido producto de la transferencia continuada y creciente de los recursos tradicionales de los países en desarrollo en general;

Que el creciente desarrollo científico y tecnológico de los países desarrollados conjuntamente con los obstáculos impuestos a las exportaciones de productos manufacturados y semimanufacturados provenientes de los países en desarrollo han redundado en un patrón de demanda que ha ido sistemáticamente concentrando el intercambio comercial entre ellos;

Que es un hecho comprobado que la relativa aceleración del ritmo de crecimiento económico de los países en desarrollo durante la última década ha sido función, en gran medida, de la expansión en la tasa de sus exportaciones;

Que la única posibilidad de una integración gradual y beneficiosa de los países en desarrollo en la economía mundial reside en los avances netos que logren estos

países en sus industrias de exportación, grado de acceso a los mercados desarrollados de bienes y recursos financieros, dentro de un nuevo marco institucional, delineado según los principios básicos de la Estrategia Internacional de Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

Resuelve: 1) Solicitar de los países desarrollados la progresiva y total supresión de las trabas que entorpecen el acceso indiscriminado de los países en desarrollo a los mercados de capitales de dichas naciones;

2) Solicitar a las instituciones internacionales de crédito se abstengan de aplicar discriminación alguna contra el sector público de los países en desarrollo procurando otorgar financiamiento adecuado a los mecanismos de fomento a las exportaciones, al fortalecimiento de instituciones regionales de crédito y a la asistencia técnica, sin que esta última, como tal, signifique un costo adicional al país que la recibe;

3) Que las líneas de crédito de los organismos internacionales deben otorgarse tomando en consideración todas aquellas actividades económicas y sociales consideradas en las estrategias de los países en desarrollo incluyendo los proyectos que pudieran considerarse que no son "económica y financieramente rentables".

RESOLUCIÓN 25/XII

La XII Reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), a nivel Ministerial, propone el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Seguros

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,

Recordando la Resolución 13 (II),

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que los países en desarrollo deben adoptar medidas conducentes a evitar el déficit en sus balanzas de pagos,

Reconociendo que el efecto negativo de las importaciones de los servicios de seguros contribuye a acentuar las presiones sobre la balanza de pagos, aumentando así las dificultades de los países en desarrollo para afrontar los crecientes costos del servicio a su deuda externa, perjudicando, por lo tanto, sus esfuerzos de desarrollo,

Reconociendo también que la difundida práctica de los países en desarrollo de exportar FOB o C&F e importar CIF o C&I beneficia doblemente a los mercados aseguradores de sus socios comerciales, y que la mayor parte del comercio de los países en desarrollo se realiza con los países desarrollados,

Reafirmando que el país importador tiene el derecho de elegir al asegurador de los bienes que importa,

Decide: 1) *Reconocer* el derecho de los países en desarrollo para tomar medidas dirigidas a facultar a su mercado nacional de seguros para absorber una parte

creciente y sustancial de las operaciones de seguros generados por su comercio exterior;

2) *Reconocer, asimismo*, que una parte importante de las reservas técnicas de las compañías de seguros y reaseguros debe permanecer en los países de donde proceden los ingresos por concepto de primas, para su reinversión en los mismos;

3) *Llamar la atención* a los países desarrollados para que adopten las medidas que sean necesarias para reducir en el mayor grado posible el costo de los reaseguros a países en desarrollo;

4) *Recomendar* que los países en desarrollo consideren las medidas internas convenientes para,

a) fortalecer la capacidad de sus mercados de seguros;

b) dirigir hacia sus empresas de seguros nacionales la demanda de seguros existente generada por las importaciones de sus países y que en la actualidad es absorbida por empresas extranjeras de seguros;

5) *Recomendar también* que con el propósito de alcanzar los objetivos mencionados en el párrafo 4, los países en desarrollo consideren medidas inmediatas con la finalidad de establecer un contacto más estrecho entre sus instituciones de reaseguros sobre una base regional;

6) *Pedir* al Secretario General que efectúe un estudio sobre la base en que podrían establecerse fondos de reaseguros, a nivel regional, entre las instituciones de reaseguros de los países en desarrollo, con el objeto de permitir que sea cada vez mayor el porcentaje que de los reaseguros generados por las importaciones regionales se absorba por la capacidad de las reaseguradoras de la región, y

7) *Instar* a los países desarrollados a abstenerse de adoptar cualquier medida que pudiera limitar u obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de esta Resolución.

RESOLUCIÓN 26/XII

Medidas especiales en favor de los países en desarrollo menos adelantados

Los países miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), reunidos en su XII Reunión a nivel Ministerial:

Teniendo presente que el 15º principio general aprobado por la I UNCTAD establece que: "La adopción de políticas y medidas internacionales con miras al desarrollo económico de los países en desarrollo deberá tener en cuenta las características peculiares y los diferentes grados de desarrollo de los países en desarrollo, habiendo de prestarse especial atención a los países menos desarrollados de entre ellos como medio eficaz de lograr un crecimiento sostenido y con oportunidades equitativas para cada país en desarrollo."

Que la Estrategia Internacional del Desarrollo para el II Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, basada en este principio, especifica una serie de medidas en favor de dichos países.

Que los países latinoamericanos han dado especial importancia a la aplicación de medidas especiales para los países menos adelantados y han puesto en ejecución

aquel principio dentro de su región en virtud de convenios internacionales de aplicación efectiva como son el Tratado de Montevideo, el Acuerdo de Cartagena y el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que crearon, respectivamente, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el Mercado Subregional Andino y el Mercado Común Centroamericano.

Que las medidas en favor de los países en desarrollo menos adelantados deben tomar en consideración no solamente la mayor necesidad que esta situación engendra, sino que, asimismo, corresponde a la comunidad internacional remediar y compensar situaciones producidas por circunstancias históricas relacionadas con su libre determinación, que han dejado en algunos de ellos profundas huellas.

Recordando la Resolución 82 (XI), mediante la cual el Consejo de Comercio y Desarrollo en su Undécimo Periodo de Sesiones aprobó, sin perjuicio de futuras consideraciones, la lista de países en desarrollo menos adelantados, y solicitó al Secretario General de la UNCTAD que elaborara un programa orientado hacia la acción, dentro de la competencia de la UNCTAD, para poner en práctica las estipulaciones pertinentes del Segundo Decenio para el desarrollo en favor de los menos desarrollados entre los países en vías de desarrollo;

Recordando, asimismo, el trabajo que se viene realizando dentro de la UNCTAD y otros organismos de las Naciones Unidas en favor de los países en desarrollo menos adelantados entre los países en vías de desarrollo;

Comprobando que, lamentablemente, el progresivo debilitamiento de la cooperación internacional, particularmente en el campo de la asistencia financiera y técnica, no ha permitido a la comunidad mundial atender en forma adecuada las especiales necesidades de dichos países, particularmente en lo que refiere a la remoción de los obstáculos estructurales e institucionales que frenan su crecimiento económico y su progreso social.

1) *Hace suya* la Resolución 82 de la XI Junta de Comercio y Desarrollo. Confía en que el Secretario General de la UNCTAD, con la asistencia del Comité de Expertos que se ha recomendado para asesorarlo, presente un programa de acción que responda a la urgencia e importancia del problema.

2) *Pide* además al Secretario General de la UNCTAD que dicho programa de acción tenga en cuenta las necesidades de los países que se encuentran en situación relativamente menos desarrollados en el contexto de una determinada región geográfica, teniendo también en cuenta la existencia de sectores críticos de mayor importancia, con miras a garantizar su participación equitativa en los beneficios de las medidas contempladas en el programa de acción, de acuerdo con la Resolución 24 (II) de la UNCTAD.

3) *Hace un llamado* a los países desarrollados para que den cumplimiento a los compromisos contraídos en la Estrategia Internacional para el Desarrollo y en otros instrumentos en lo que toca al volumen y modalidades de la asistencia financiera a fin de atender mejor las necesidades de los países menos adelantados; y que aumenten, asimismo, las contribuciones al PNUD con la finalidad de permitir que las cifras de planificación indicativas asignadas a los países en desarrollo en la Programación de la Asistencia Técnica sean aumentadas "tomando como consideración primordial las necesidades de los países menos desarrollados" como lo recomendó el Consejo de Administración del PNUD en sus XI y XII periodos de sesiones.

4) *Hace un llamado* también a los países miembros de la UNCTAD, particular-

mente a los países desarrollados, para que contribuyan de modo efectivo al Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la capitalización y recomienda que este Fondo sea dedicado prioritariamente a financiar proyectos de los países de menor desarrollo menos adelantados.

5) *Apoya* la iniciativa presentada por los países africanos durante el 11º periodo de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo en el sentido de que se cree un Fondo Especial para financiar programas y proyectos de los países menos adelantados entre los países en desarrollo, invitando a la Asamblea General a que lo establezca lo antes posible.

6) *Pide* al Secretario General de la UNCTAD informar periódicamente a la Junta de Comercio y Desarrollo sobre las medidas adoptadas para poner en práctica esta Resolución.

RESOLUCIÓN 27/XII

Los Países Miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) proponen el siguiente proyecto de Resolución para ser considerado por el Grupo de los 77:

Consideración de la conveniencia de convocar a una conferencia monetaria mundial

Considerando que los recientes procesos y acontecimientos monetarios y comerciales confrontan al mundo con una situación de desorden y de discriminación;

Teniendo en cuenta que algunas potencias monetarias, de manera inconsulta, han adoptado medidas de la más grande consecuencia que han agravado la situación existente y afectan la comunidad internacional y, en particular, a los países en desarrollo;

Tomando nota que los acuerdos internacionales logrados en los años recientes en favor de la liberalización y expansión del comercio internacional, incluyendo decisiones en el campo de las preferencias comerciales favorables a los países en desarrollo, están siendo afectadas negativamente por las referidas medidas;

Advirtiendo que la actual situación monetaria internacional ha propiciado una inestabilidad en los mercados monetarios y financieros mundiales, lo que ha conducido a un deterioro alarmante en las relaciones monetarias y comerciales entre los países de la comunidad internacional, con especial repercusión en las economías de países en desarrollo;

Considerando que la actual situación creada puede dar lugar a represalias monetarias y comerciales entre las grandes potencias, lo cual sería de consecuencias altamente perjudiciales para todos, y en especial para los países en desarrollo;

Señalando que el actual sistema monetario internacional resulta inadecuado para superar la situación de desventaja y dependencia comercial y financiera en que se hallan los países en desarrollo;

Teniendo presente que los enfoques parciales utilizados en el pasado en este campo no han rendido resultados benéficos para la comunidad internacional;

Advirtiendo que los mecanismos de decisión vigentes en los organismos inter-

nacionales y financieros no permiten una representación equitativa a los países en desarrollo, y que, además, aquellos organismos carecen de la autoridad y medios necesarios y suficientes para que sus miembros acaten sus decisiones;

Reconociendo que es de urgente necesidad establecer un nuevo sistema monetario mundial;

Considerando que la Junta del Fondo Monetario Internacional reunida en Washington en septiembre próximo pasado instó a los países miembros para que colaboraran con el Fondo y entre sí con el fin de lograr, cuanto antes, establecer una estructura satisfactoria de tipos de cambio dentro de márgenes adecuándose a modificar la tendencia actual para evitar medidas restrictivas al comercio y solicitó al Director Ejecutivo de ese Organismo el estudio, la preparación de informes y la proposición de enmiendas que fuesen necesarias para superar los actuales problemas monetarios internacionales incluyendo todos los aspectos del sistema monetario internacional;

Considerando, finalmente, la Resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General, que establece la Estrategia Internacional para el Desarrollo; la Resolución 1627 (LI) del Ecosoc; la Resolución 84 (XI) de la Junta de Comercio y Desarrollo de UNCTAD y haciendo suya la Declaración de los 31 países en desarrollo en la XI Junta de Comercio y Desarrollo sobre la situación monetaria internacional (Doc. TD/B/L.281);

Resuelve: 1) *Declarar* que todos los países interesados, especialmente los países en desarrollo, deben participar plenamente en las consultas y negociaciones relativas a la reforma del sistema monetario internacional a fin de garantizar plenamente un crecimiento continuo y estable del comercio y de las corrientes financieras, particularmente de los países en desarrollo.

2) *Declarar* que en tanto se reestructure el sistema monetario internacional deben considerarse como provisionales y de emergencia las medidas con efectos internacionales que en el campo monetario internacional acuerden países y/o grupos de países.

3) *Establecer* un Grupo Intergubernamental integrado por autoridades monetarias y financieras de alto nivel de los gobiernos pertenecientes al Grupo de los 77 y por los Directores Ejecutivos del Fondo Monetario Internacional, exclusivamente representantes de los países en desarrollo, con las siguientes atribuciones:

a) Seguir la evolución de la coyuntura monetaria internacional y estar atentos a los estudios encomendados al Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional en la reciente Asamblea de Gobernadores, informando a los países integrantes del Grupo de los 77;

b) Evaluar los acontecimientos en el campo monetario, así como las decisiones que vengan a ser tomadas por un país, grupo de países o en el ámbito mismo del Fondo Monetario Internacional, en relación a los intereses de los países en desarrollo;

c) Recomendar a los países integrantes del Grupo de los 77 posiciones coordinadas que deberán tener en la Conferencia de Santiago (III UNCTAD) y en otros foros a la luz de los estudios que hará en el campo monetario internacional; y,

d) Dentro de sus atribuciones, el Grupo Intergubernamental evaluará la conve-

niencia de celebrar una Conferencia Monetaria Mundial y presentará a los gobiernos de los países miembros del Grupo de los 77 las recomendaciones pertinentes. Dichos gobiernos, a la luz de las recomendaciones del Grupo Intergubernamental, de los estudios y propuestas del FMI, de los estudios solicitados a la Secretaría de la UNCTAD en la Resolución 84 (XI) de la Junta de Comercio y Desarrollo considerarán la conveniencia y oportunidad de plantear la convocatoria de dicha conferencia en el marco de las Naciones Unidas y sus organismos especializados.

Consideraciones del Grupo de Trabajo N° 2, "Aspectos Monetarios y Financieros", sobre el punto 15 (E) del numeral 1 de la Agenda de la XII CECLA

En la Resolución 27 (II) de la II UNCTAD se recomendó que los países económicamente adelantados transfirieran anualmente a los países en desarrollo recursos financieros por un monto total neto mínimo de 1 % de su PNB. Esta decisión fue reiterada en la *Estrategia Internacional para el Desarrollo*, en su párrafo 42, recomendando alcanzar dicho objetivo para 1972 y que los países desarrollados que no pudieran lograrlo para ese año se esforzaran por hacerlo a más tardar en 1975. Así también la *Estrategia* recomendó aumentar progresivamente el componente oficial de la asistencia financiera total a fin de que alcanzara para mediados del decenio un monto neto mínimo equivalente al 0.7 % de su producto nacional bruto.

La evolución de este aspecto en el último trienio es decepcionante, pues muestra que no sólo no se ha avanzado hacia esas metas, sino que incluso ha disminuido en términos relativos la corriente de recursos financieros del conjunto de los países desarrollados a los países en desarrollo.

En esta evolución es particularmente lamentable que el componente oficial de la cooperación financiera total haya mostrado un mayor deterioro.

Debe reconocerse que varios países desarrollados han alcanzado o rebasado las metas previstas en esta materia, mientras que otros se encuentran muy por debajo de ellas.

Por tanto, los países en desarrollo reclaman de los desarrollados un compromiso concreto de cumplimiento de las metas mínimas fijadas a nivel internacional. Tal compromiso deberá contener un cronograma que asegure el cumplimiento de aquellas metas por todos y cada uno de los países desarrollados.

Teniendo en cuenta la pequeña proporción que representa para los países desarrollados su colaboración financiera con los países en desarrollo dentro del total de sus obligaciones externas, no puede haber pretexto para no alcanzar las metas propuestas.

La magnitud de la cooperación financiera debe establecerse con independencia de las fluctuaciones económicas internas o externas de los países desarrollados y evitarse fluctuaciones en sus aportaciones, pues serían perjudiciales a los esfuerzos de desarrollo. Debe, además, aceptarse la necesidad de que la ayuda financiera total de los países desarrollados se programe a largo plazo de manera que los países en desarrollo como un todo conozcan con la debida anticipación el aporte externo con que puedan contar.

La corriente de recursos de fuentes oficiales a los países en desarrollo deberá canalizarse preferentemente a través de organismos multilaterales de financiamiento.

Para que la cooperación financiera bilateral y multilateral cumpla adecuadamente sus objetivos de asistencia al desarrollo, debe ajustarse a las siguientes condiciones:

i] El plazo de reembolso y de gracia de los préstamos debe ser suficientemente amplio. Deben tenerse presentes los objetivos generales establecidos en la *Estrategia Internacional para el Desarrollo*, a fin de que las condiciones de otorgamiento de los préstamos contribuyan efectivamente a aliviar y no agudicen los problemas de balanza de pagos de los países receptores.

ii] El costo de esos préstamos para los países en desarrollo debe disminuirse mediante rebajas de las tasas de interés, y de los otros gastos que inciden directamente en ese costo.

iii] Las contribuciones a instituciones multilaterales y los préstamos bilaterales no deben ser atados; en tal sentido, los países en desarrollo sostienen la necesidad de alcanzar desvinculación total de la financiación para el desarrollo a más tardar en 1975.

En la Carta de Argel se ha reconocido, y aquí se reitera, que el Banco Mundial debería convertirse en un Banco de Desarrollo al servicio exclusivo de los países en desarrollo. Asimismo, urge revisar las bases orgánicas, así como las modalidades y criterios, de concesión de préstamos de la AIF a fin de ampliar sustancialmente su campo a todos los países en desarrollo. Del mismo modo, deben obtenerse mejores condiciones y modalidades para la colaboración financiera que prestan las otras instituciones multilaterales, tanto de ámbito mundial como regional.

Es motivo de grave preocupación la enorme carga que representa el servicio de la deuda externa de muchos países en desarrollo. La carga obedece en gran medida a las pesadas condiciones de los créditos obtenidos. Tal situación exige la liberalización de las condiciones y modalidades de la cooperación financiera internacional. Un Fondo Multilateral de Nivelación de Intereses ofrece la posibilidad de aliviar dicha carga, y su viabilidad técnica es ampliamente aceptada. Del mismo modo, debe insistirse en la conveniencia de incluir en los contratos de préstamo cláusulas que permitan el aplazamiento de su servicio cuando el deudor confronte situaciones graves de balanza de pagos.

Se reitera la conveniencia de que las instituciones financieras multilaterales de desarrollo den preferencia al financiamiento por programa, sin perjuicio de continuar con la práctica actual de financiamiento por proyectos. Asimismo, es necesario que los organismos multinacionales incrementen su financiamiento en divisas para gastos locales de los proyectos y programas de inversión en los países en desarrollo.

Se reitera el criterio por el que los países en desarrollo han venido abogando insistentemente sobre la constitución de un vínculo entre la creación de liquidez y el financiamiento del desarrollo, pues consideran que es la forma más indicada de inyectar nueva liquidez en el sistema monetario internacional. Tal vínculo entre la creación de liquidez y la transferencia de recursos reales debe beneficiar equitativamente a todos los países en desarrollo a través de los organismos internacionales y regionales de financiamiento del desarrollo.

Los países en desarrollo reafirman la necesidad de implantar un esquema de

financiación complementaria y, en tal sentido, insisten en que el Banco Mundial concluya los estudios que se han requerido sobre la materia. Del mismo modo, es indispensable que el Fondo Monetario Internacional estudie la forma de liberalizar y de ampliar sus sistemas de financiamiento compensatorio y de financiamiento de existencias reguladoras de productos primarios.

En la Carta de Argel, los países en desarrollo reconocieron que es necesario movilizar eficientemente sus recursos internos para financiar el desarrollo y que la utilización de esos recursos no podía alcanzar una plena eficacia sin una efectiva asistencia externa. En tal sentido, reiteran la posición adoptada en la Resolución 26 (II) de la UNCTAD en el sentido de que la responsabilidad primordial del desarrollo compete a los propios países en desarrollo. Pero los países desarrollados deben abstenerse de tomar cualquier medida que pueda interferir, directa o indirectamente, con la plena y eficaz movilización de los recursos internos de los países en desarrollo. Los programas y prioridades de los países en desarrollo con vistas a alcanzar tal movilización no deben sufrir tampoco ninguna interferencia externa.

Turismo. La experiencia de los últimos años muestra que los ingresos por concepto de turismo pueden constituir un renglón importante para la balanza de pagos de los países en desarrollo.

La disponibilidad de recursos financieros y de asistencia técnica para que estos países puedan desarrollar su infraestructura turística, constituye un campo altamente propicio para la colaboración internacional.

Por otra parte, es necesario que los países desarrollados se abstengan de aplicar medidas que pudieran desalentar el turismo hacia países en desarrollo.